

 Ayuntamiento de Gijón/Xixón	Nº de verificación: 15250363642037405757  Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
--	---

Datos del expediente: 147540H/2024 Instrucciones y otras disposiciones Datos del documento: Emisor: Fecha Emisor: 30/12/2024	Asunto: INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES
---	--

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
LA ALCALDESA DE GIJÓN Fdo: Carmen Moriyón Entralgo 30 de diciembre de 2024	SECRETARÍA GENERAL --Este documento ha sido firmado electrónicamente a través de una actuación administrativa automatizada cuya aplicación en este procedimiento ha sido aprobada por Resolución de la Alcaldía-- 30 de diciembre de 2024

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO: Con fecha 3 de diciembre de 2024, la Junta de Gobierno Local ha ratificado los nuevos Acuerdos y Convenio Colectivo reguladores de las condiciones de trabajo del Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo, previa aprobación por unanimidad de las partes en el seno de los respectivos órganos de negociación. Los mencionados acuerdos entraron en vigor al día siguiente de su ratificación.

SEGUNDO: Hasta la fecha mediante Instrucción de Alcaldía número 3/2018 de 28 de agosto, se disponían los criterios de disfrute de las vacaciones, permisos y licencias, control de jornada y horarios de trabajo del personal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y sus Organismos Autónomos dependientes, resultando necesario aprobar una nueva Instrucción que fije los criterios de disfrute de la jornada de trabajo, vacaciones, permisos y licencias, tal y como han quedado reguladas en el Capítulo VII del Acuerdo Regulador/Convenio Colectivo.

TERCERO: A los anteriores efectos, por la Concejalía Delegada de Hacienda, se encomendó a la Dirección General de Recursos Humanos la elaboración de una Instrucción que en su fase de elaboración ha sido objeto de negociación en las Mesas de los acuerdos/convenio del personal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de sus Fundaciones y Patronato, en cuanto a su redacción y contenido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 124, apartados b), i) y k) de la LRBRL en la redacción que da al mismo la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de modernización del Gobierno Local, le corresponde a la Alcaldía la dirección política, el gobierno y la administración municipal, sin perjuicio de la acción colegiada de colaboración en la dirección política que, mediante el ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas que le son atribuidas por la citada ley, realice la Junta de Gobierno Local; así como la jefatura superior y dirección del personal y el establecimiento de la organización y la estructura municipal.

SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.

TERCERO: La competencia para aprobar instrucciones corresponde a la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.4 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

VISTO el expediente de razón, La Alcaldía RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la Instrucción, por la que se fijan los criterios de disfrute de las vacaciones, permisos y licencias, control de jornada y horarios de trabajo del personal municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y sus Organismos Autónomos dependientes.

SEGUNDO: La presente Instrucción entrará en vigor el 1 de enero de 2025.

INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

Hasta la fecha mediante Instrucción de Alcaldía número 3/2018 de 28 de agosto de 2018 se disponían los criterios de disfrute de las vacaciones, permisos y licencias, control de jornada y horarios de trabajo del personal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y sus Organismos Autónomos dependientes.

En base lo expuesto, resulta necesario aprobar una nueva Instrucción que fije los criterios de disfrute de la jornada de trabajo, vacaciones, permisos y licencias, tal y como han quedado reguladas en el Capítulo VII del Acuerdo Regulador/Convenio Colectivo.

Por todo ello, una vez finalizado el debate en las respectivas Mesas de Negociación del Acuerdos/Convenio del personal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de sus Fundaciones y Patronato, en cuanto al texto de la nueva Instrucción, y habiendo dado cuenta a la Junta de Personal y a los Comités de Empresa, es por lo que en virtud de lo anterior, y en uso de las atribuciones y competencias que me son propias,

DISPONGO:

La aprobación de la siguiente instrucción con los criterios de disfrute de las vacaciones, permisos y licencias, control de jornada y horarios de trabajo del personal municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y sus Organismos Autónomos dependientes.



Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

Contenido

1.1.	Cómputo de plazos	4
1.2.	Familia y domicilio	4
1.3.	Acreditación, solicitud y justificación	5
1.4.	Teletrabajo	6
2.	Vacaciones	6
3.	Permisos y licencias	10
3.1.	Para atender a incidencias de familiares	10
3.1.1.	Permiso por accidente o enfermedad grave del cónyuge, pareja de hecho o familiar	10
3.1.2.	Permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiar	12
3.2.	Para atender incidencias del propio empleado o empleada	13
3.2.1.	Matrimonio o inscripción en el registro de parejas de hecho	13
3.2.2.	Por traslado de domicilio	13
3.2.3.	Asunto particular a recuperar	14
3.2.4.	Consulta médica en asistencia sanitaria o mutua asistencial	14
3.2.5.	Para realizar funciones sindicales o de representación del personal	15
3.2.6.	Exámenes oficiales	16
3.2.7.	Exámenes prenatales, técnicas de preparación al parto, reproducción asistida y trámites adopción.	16
3.2.8.	Deber inexcusable de carácter público o personal	17
3.2.9.	Asuntos particulares	18
1.	Consideraciones previas	4
3.2.11.	Permiso sin sueldo	20
3.2.12.	Cooperación internacional	21
3.2.13.	Asistencia a eventos de carácter científico, técnico, colegial, asociado o sindical	21
3.2.14.	Compensatorio	21
3.3.	Por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos.	22
3.3.1.	Permiso por nacimiento para la madre biológica	22
3.3.2.	Permiso estado de gestación	23
3.3.3.	Adopción, guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente	24
3.3.4.	Licencia por riesgo durante el embarazo y la lactancia	25
3.3.5.	Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija	25
3.3.6.	Lactancia	27
3.3.7.	Nacimiento de hijos/as prematuros/as o que por cualquier otra causa tengan que permanecer hospitalizados/as a continuación del parto	28
3.3.8.	Deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral	28
3.3.9.	Permiso por violencia de género	29
3.3.10.	Permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año hasta que el menos cumpla 8 años	30
3.4.	Reducciones de jornada	31
3.4.1.	Por razones de guarda legal	31
3.4.2.	Por enfermedad muy grave de cónyuge o familiar de primer grado	33
3.4.3.	Reducción de jornada por cuidado de hijo o hija menor con afección de cáncer u otra enfermedad grave	33
3.4.4.	Las personas empleadas públicas que tengan la consideración de víctimas de violencia de género, de violencia sexual o de víctimas del terrorismo	35
4.	Cursos	35
5.	Jornada y horarios de trabajo	37
6.	Efectos del silencio administrativo	43
7.	Excedencias y demás situaciones administrativas	44
7.1.	Excedencia voluntaria por interés particular	44

7.2.	Excedencia voluntaria por agrupación familiar.....	45
7.3.	Excedencia por cuidado de familiar.....	45
7.4.	Excedencia de trabajadoras municipales víctimas de violencia de género	46
7.5.	Excedencia de víctimas de la actividad terrorista	46
8.	Disposiciones finales	47
ANEXO - Área de Seguridad Ciudadana		48



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **15250363642037405757**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

1. Consideraciones previas

Conviene precisar una serie de cuestiones para evitar que se puedan plantear dudas en la aplicación de la normativa correspondiente:

1.1. Cómputo de plazos

- ☐ **Naturaleza días:** Con carácter general, la remisión a días hábiles en el Acuerdo Regulador/Convenio Colectivo ha de entenderse hecha a días laborables (según calendario laboral de referencia en cada caso). No obstante la referencia a días naturales se mantiene.
- ☐ **Consideración días hábiles:** Cuando se establezca que la duración del permiso o licencia es en días hábiles, se recuerda que los sábados son días inhábiles y, por consiguiente, se excluirán del cómputo, salvo que en los horarios especiales (incluidos los trabajos a turnos) se establezca otra cosa.
- ☐ **Inicio derecho:** Los permisos y licencias deben justificarse nada más producirse el supuesto de hecho que los justifica y han de destinarse de un modo coherente al objeto para el que son concebidos. Por ello han de utilizarse, con carácter general, en la fecha en que se produzca su respectivo hecho causante. De no poderlos disfrutar en ese momento, se estará ante un caso fortuito por el que nadie debe responder, perdiéndose por tanto, tal derecho, sin que sea exigible de la Administración el que ésta otorgue un nuevo señalamiento para su efectivo disfrute.

1.2. Familia y domicilio

- ☐ **Grados de consanguinidad/afinidad:** A los efectos de la concesión de permisos y licencias, el cómputo del parentesco se realizará de conformidad con las reglas establecidas en los artículos 915 y siguientes del Código Civil. A estos efectos:

Grados	Titular/Cónyuge o Pareja de Hecho			
1º	Padre/Madre	Suegro/Suegra	Hijas/Hijos	Yerno/Nuera
2º	Abuelo/Abuela	Hermana/Hermano	Cuñados/Cuñadas	Nietas/Nietos
3º	Bisabuelos/Bisabuelas	Tíos/Tías	Sobrinos/Sobrinas	Bisnietas/Bisnietos

- **Parejas:** Se entenderá equiparada la pareja estable/de hecho al matrimonio, y el conviviente con una relación de afectividad análoga a la conyugal al cónyuge, en los términos previstos en la Ley del Principado de Asturias 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables.
- **Afinidad:** Se entenderán comprendidos como parientes por afinidad en 2º grado, además de los-as hermanos-as del cónyuge, los cónyuges de cada hermano-a. Entre los afines de un cónyuge y los de otro cónyuge no existe afinidad.
- **Equivalencia:** En aquellos permisos en que no esté expresamente mencionado, se entenderá equiparado el cónyuge o la pareja de hecho al familiar de primer grado.
- **Situación de separación legal del matrimonio:** Una vez que exista resolución judicial de separación, no procederá la concesión de permisos que se hallen vinculados al matrimonio, o en los que el cónyuge o los respectivos parientes por afinidad sean el sujeto causante. Idéntico criterio será aplicable a las parejas estables que se hayan disuelto, de conformidad con lo previsto en la citada Ley 4/2002 de Parejas estables.
- **Residencia habitual:** Se entenderá aquella en la que efectivamente tenga su domicilio declarado en el expediente personal que obre en el órgano responsable de la gestión de personal, cuya necesidad de actualización compete al empleado/a público/a.
- **Distinta localidad:** Se entenderá a los efectos de conceder los permisos y licencias que contemplen esta circunstancia la que lo fuere del centro de trabajo y del domicilio del trabajador.
- **Datos sanitarios:** Los datos consignados en los certificados e informes médicos tendrán por único objeto la valoración de la procedencia del otorgamiento del correspondiente permiso/licencia o justificar la correspondiente ausencia, no pudiendo realizarse ningún tratamiento, ni cesión, debiendo además adoptarse por parte de los órganos encargados de la gestión de personal cuantas medidas resulten precisas para garantizar la protección de datos.

1.3. Acreditación, solicitud y justificación

Para la tramitación de las solicitudes de las vacaciones, permisos y licencias, se utilizarán preferentemente los medios telemáticos que figuran a disposición del personal municipal.

La responsabilidad de solicitar los permisos de acuerdo a las condiciones del Acuerdo/Convenio vigente recae únicamente en la persona interesada.

Los permisos y licencias se tramitarán en el Portal del Personal, con una antelación mínima de 72 horas y máxima de 45 días naturales, con la excepción de permisos que obedezcan a circunstancias imprevisibles, debiendo ser informados por los responsables respectivos y resolviéndose siempre de manera expresa y motivada. Los permisos, licencias o excedencias de duración superior a un mes se tramitarán con una antelación mínima de 15 días naturales. Los efectos del silencio administrativo se ajustarán a lo establecido en normativa vigente para la Administración del Principado de Asturias.



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **15250363642037405757**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

La petición de permisos a través del Portal del Personal dispone de un sistema de filtrado automatizado que pretende prevenir las solicitudes erróneas para ciertos tipos de permisos y en ciertos casos generales y conocidos. En ningún caso implica la aceptación o negación implícita de dicha solicitud, que tendrá que ser autorizada o denegada por los distintos niveles posteriores de validación.

Sin perjuicio de lo previsto en estas Instrucciones respecto a la justificación de cada uno de los permisos o licencias, el órgano gestor de recursos humanos puede decidir en qué casos no será necesaria la justificación por razones de certeza o evidencia de la causa o solicitar una justificación mayor.

Todos los permisos y licencias deben justificarse en el plazo de 10 días hábiles. De no hacerlo de conformidad con los criterios fijados en esta instrucción se considerarán como días de asuntos particulares y/o vacaciones.

1.4. Teletrabajo

El personal acogido al sistema de teletrabajo podrá solicitar permisos y licencias en los días que tenga establecidos como de teletrabajo, aplicándose dichos permisos y licencias en los mismos términos y condiciones que para las jornadas de trabajo presencial. Al tiempo del permiso o licencia, se le sumará el tiempo productivo que traspase automáticamente la plataforma de teletrabajo al Portal de Personal. Igualmente es de aplicación lo referido a la flexibilidad horaria por razones de conciliación y la reducción de jornada por razones de guarda legal.

2. Vacaciones

1.- El personal municipal tiene derecho a disfrutar, durante cada año natural de unas vacaciones retribuidas de 22 días hábiles o 31 días naturales con arreglo a los calendarios laborales de cada servicio, a elección de la persona empleada, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.

Con carácter suplementario, en el mismo año del cumplimiento de la antigüedad de referencia, se tendrá derecho a disfrutar los días que se indican en el supuesto de haber completado los siguientes años de antigüedad:

- ☐ *Quince años de servicio: 1 día más de vacaciones.*
- ☐ *Veinte años de servicio: 2 días más de vacaciones.*
- ☐ *Veinticinco años de servicio: 3 días más de vacaciones.*
- ☐ *Treinta o más años de servicio: 4 días más de vacaciones.*

A los efectos de lo previsto en este artículo, no se consideraran días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan en los horarios especiales.

Las vacaciones se deberán solicitar en períodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos o siete días naturales consecutivos, según el sistema elegido por la persona empleada, de acuerdo con los criterios que se determinen anualmente por el órgano competente en materia de personal.

No obstante lo anterior, se podrá disponer de hasta un máximo de cinco días hábiles sueltos a cuenta de las vacaciones, para su disfrute, de forma aislada o continuada en periodos inferiores a dichos cinco días, dentro del año natural, con sujeción en todo caso a las necesidades del servicio; en ningún caso podrán unirse a los periodos de vacaciones ordinarios cogidos en días naturales aun cuando medien días compensatorios, festivos, fines de semana, etc. De no utilizarse de esta forma dentro del año en que se generan, pasarán al siguiente en las mismas condiciones que las vacaciones ordinarias y deberán de disfrutarse unidos en un solo periodo.

Si el tiempo de servicio durante el año fue menor al anual, se podrá disfrutar del modo indicado, cinco días hábiles consecutivos o siete días naturales consecutivos, y de los días que correspondan proporcionalmente si fueran menos de los indicados.

2.- El personal temporal disfrutará preferentemente las vacaciones al final del período contractual/nombramiento, salvo que por la naturaleza de la relación no se pueda determinar la finalización de la misma, en cuyo caso se disfrutará la parte proporcional correspondiente al tiempo devengado respetando los periodos mínimos establecidos.

3.- Calendario vacacional:

Las vacaciones, se disfrutarán preferentemente entre el 31 de mayo y el 1 de octubre, salvo petición expresa de la persona interesada de disfrutarlas en otra época del año, siempre que sean compatibles con las necesidades del servicio.

El calendario vacacional estará supeditado en todo caso a las necesidades del servicio. A fin de proceder a su confección, el personal municipal, concretará en el mes de abril de cada año, la petición del período o períodos que desee disfrutar durante el año, para que una vez confeccionado, sea remitido a la Concejalía Delegada competente en materia de personal por cada responsable de Servicio.

Una vez aprobado el calendario vacacional, si por necesidades del servicio debidamente motivadas y con una antelación mínima de 3 meses sobre la fecha prevista para su disfrute, se modificase el período autorizado para las vacaciones, se tendrá derecho al abono de los gastos que por ese motivo se hubiesen ocasionado, previa presentación de la documentación acreditativa al respecto.

Cuando la conveniencia del servicio aconseje el cierre del centro, éste se realizará entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

El calendario vacacional del personal al servicio de las Escuelas Infantiles se ajustará a las peculiaridades del servicio que se presta.

El personal de la Policía Local y Servicio de Extinción de Incendios ajustarán sus calendarios a la programación prevista en el calendario laboral que regule la distribución de su jornada anual, turnos y descansos, de forma que respecto a las Unidades de la Policía Local con turnos de trabajo de 6 días, la duración ordinaria de las vacaciones en días



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **15250363642037405757**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

hábiles será de 22 días y respecto a la Unidad Operativa del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios será de 7 guardias. Asimismo, en el Servicio de Extinción de Incendios, el disfrute de los días adicionales de vacaciones y permisos fundamentados en la antigüedad se realizará según lo que se establezca en el correspondiente calendario laboral.

Cualquier incidencia en la aprobación de las vacaciones del personal municipal se podrá estudiar en la Comisión Mixta de Seguimiento.

Prevía solicitud a través de la Intranet municipal o sistema que lo sustituya podrán disfrutar sus vacaciones a lo largo del año y hasta el 31 de marzo del año siguiente en los períodos mínimos que se determinen en el calendario laboral de cada servicio, siempre que los correspondientes períodos vacacionales sean compatibles con las necesidades del servicio y sin perjuicio del calendario laboral de cada servicio o departamento. En el supuesto de producirse más solicitudes coincidentes en el mismo período vacacional que las que sean compatibles con las necesidades del servicio, se procederá a un sorteo entre los empleados del servicio que establecerá el orden de elección. De repetirse esta situación en años sucesivos se seguirá el orden de elección según el resultado consecutivo del sorteo celebrado.

En todo caso, las solicitudes de vacaciones se tramitarán por la Intranet municipal o sistema que lo sustituya y su denegación deberá ser justificada y notificada por la intranet o correo electrónico en los diez días siguientes a su formulación siempre que se formule fuera del período de confección del calendario laboral.

Cuando el empleado o la empleada se encuentre en situación de Incapacidad Temporal, antes o durante el disfrute del período vacacional, generará nuevo derecho de disfrute de dicho período vacacional, que se efectuará cuando las necesidades del servicio lo permitan en ese año natural, o en el siguiente si la baja persiste a 31 de diciembre de ese año, y teniendo de plazo para su disfrute un periodo de no más de tres meses desde su incorporación, salvo que por necesidades del servicio o razones personales debidamente motivadas compatibles con las necesidades del servicio se acuerde su aplazamiento, siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.

Cuando el periodo de vacaciones coincida con una Incapacidad Temporal derivada del embarazo o parto o con los permisos derivados de nacimiento o adopción del menor, o con el permiso de lactancia acumulada, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural y exista turno único de vacaciones, y teniendo de plazo para su disfrute un período de no más de tres meses desde su

incorporación salvo que por necesidades del servicio o razones personales debidamente motivadas compatibles con las necesidades del servicio se acuerde su aplazamiento.

Antes del primer período vacacional el trabajador deberá optar entre días naturales y días hábiles.

Los días adicionales de vacaciones en función de la antigüedad se devengarán en el año natural de cumplimiento de la antigüedad.

Las vacaciones ordinarias (en días hábiles o naturales) no serán acumulables a los días de asuntos particulares (moscosos) a excepción de que medie un día festivo o fin de semana entre ambos conceptos o el descanso correspondiente según régimen de turnos. Sí podrán acumularse a otros permisos y compensatorios.

Si se opta por días naturales, comprenderá, en todo caso, los días de descanso proporcionales con el siguiente criterio:

- Para el personal que tiene jornada diaria fija, la proporción de descansos que debe incluir el periodo mínimo de 7 días será de 5 de trabajo y 2 de descanso.
- Para el personal que tiene una jornada diaria variable según el turno, la proporción de descansos que debe incluir el periodo mínimo de 7 días, será la parte proporcional que corresponda al número de horas de trabajo que suponga ese periodo.

Los cinco días de vacaciones que se pueden coger en días sueltos sí se pueden unir directamente a asuntos particulares.

En todo caso, entre periodos de vacaciones, incluso en los sistemas de trabajo a turnos, debe de haber como mínimo un día de trabajo efectivo o compensatorio.

Interrupción del cómputo de vacaciones:

Si durante el disfrute de las vacaciones sobreviniera la muerte de un familiar, no se verán interrumpidas las vacaciones salvo que se trate del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, y siempre que el periodo que reste por disfrutar sea igual o superior al mínimo exigido. No obstante lo anterior, si el hecho causante se produce de manera inesperada y de forma inmediatamente anterior al comienzo de las vacaciones, se podrá posponer el disfrute de las mismas, si las necesidades del servicio lo permiten.

Personal temporal: Disfrutará preferentemente las vacaciones al final del periodo contractual, salvo que por la naturaleza de la relación no se pueda determinar la finalización de la misma, en cuyo caso se disfrutará la parte proporcional correspondiente al tiempo trabajado, respetando los periodos mínimos establecidos. En caso de que no se genere el periodo mínimo de 5 días hábiles o 7 naturales, se entiende que los días que devenga son hábiles.

Periodos computables: A efectos de determinar el período computable para el cálculo de las vacaciones anuales, las ausencias al trabajo por motivos independientes de la voluntad de la persona empleada (tales como la incapacidad temporal, los permisos vinculados al nacimiento de hijos, etc.) así como el resto de permisos o licencias retribuidos computarán como servicios efectivos.



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **15250363642037405757**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

Por el contrario no computarán como períodos de desempeño efectivo a efectos de devengo de las vacaciones retribuidas los períodos de la licencia por asuntos propios se hubieran disfrutado en el año al que correspondan tales vacaciones, procediéndose al descuento correspondiente de los días hábiles de vacaciones de forma proporcional.

De la misma forma, cuando se reingrese al servicio activo desde una situación administrativa diferente, se estará al descuento de vacaciones que resulte procedente, de acuerdo con el punto anterior, por los períodos que haya permanecido en aquellas situaciones durante el año natural al que se refieren las vacaciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, no se procederá al descuento de los días de vacaciones correspondientes en aquellos supuestos en que el reingreso al servicio activo fuera desde la situación de excedencia por incompatibilidad como consecuencia de la prestación de servicios en el Grupo Ayuntamiento de Gijón/Xixón. En estos supuestos, el personal público tendrá derecho a disfrutar donde reingrese de los días de vacaciones que, en su caso, no hubiera disfrutado en el organismo de procedencia, previa expedición del certificado al efecto por parte de la unidad con competencias en materia de personal de esta última. Lo anterior no será de aplicación cuando se produjera interrupción en la prestación de servicios como consecuencia del reingreso, procediéndose al descuento de los días de vacaciones que correspondan, con la fórmula anteriormente señalada, de manera proporcional a los días que medien entre el cese y la efectiva reincorporación.

Supuestos de jubilación: El personal que se jubila tendrá derecho a las vacaciones proporcionales a la prestación de servicios efectivos hasta el momento de la jubilación (todos los días de vacaciones que se devenguen conforme a la ley). Disfrutará de las vacaciones de forma efectiva, no siendo posible la compensación económica salvo supuestos excepcionales autorizados por el órgano competente en materia de recursos humanos. En ningún caso se retribuirán los días de asuntos propios y compensatorios.

3. Permisos y licencias

3.1. Para atender a incidencias de familiares

3.1.1. Permiso por accidente o enfermedad grave del cónyuge, pareja de hecho o familiar

Por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, así como de cualquier otra persona

distinta de las anteriores que conviva con la persona empleada pública en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella, cinco días hábiles. En caso de que el hecho se produzca fuera de la Península Ibérica o del territorio nacional el permiso sería de 7 días hábiles en caso del cónyuge o familiar de primer grado.

Cuando se trate de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de cuatro días hábiles para personal funcionario y de cinco para personal laboral. Si el hecho se produce fuera de la Península Ibérica o del territorio nacional el permiso sería de 6 días hábiles.

Si la gravedad de la enfermedad o período de hospitalización es de carácter prolongado podrá fraccionarse hasta el límite máximo de días señalados, o distribuirlo por horas en un máximo de quince días, al objeto de facilitar la asistencia al familiar gravemente enfermo.

El personal funcionario podrá solicitar un día adicional en el caso del permiso por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Supuestos excepcionales:

- En el supuesto de enfermedad o accidente grave de cónyuge o de familiares de primer grado de afinidad o consanguinidad que implique un desplazamiento fuera de la Comunidad Autónoma podrá someterse a consideración de la Comisión Mixta de Seguimiento la posibilidad de un permiso extraordinario.

- En caso de familiares de tercer grado se podrá solicitar un día hábil en supuestos de hospitalización, accidente o enfermedad graves. Dos días si el hecho causante se produce en distinta localidad tanto del domicilio como del trabajo de la persona empleada.

El disfrute del permiso regulado en este apartado, será a elección del empleado o empleada en el período comprendido entre el hecho causante y los 15 días naturales siguientes a la finalización del hecho causante, siempre que no hubiera solapamiento con otros permisos. Cabe distribuirlo por horas en un máximo de quince días, al objeto de facilitar la asistencia al familiar gravemente enfermo.

Si durante el disfrute del permiso por enfermedad se generan nuevos hechos causantes que dan derecho a otro permiso, se disfrutará el nuevo permiso generado suspendiendo el anterior. En ningún caso se acumulará ni se ampliarán permisos anteriores.

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA SIN HOSPITALIZACIÓN

Dos días hábiles en el caso de intervención quirúrgica sin hospitalización del cónyuge o familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Los dos días hábiles se podrán disfrutar por separado en un plazo de 15 días naturales desde la intervención, ampliable por razones justificadas, para acompañamiento a la revisión médica del familiar (todo ello previa cita con justificante médico).

HOSPITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO CONTINUADO DEL HIJO O HIJA MENOR DE EDAD

Hospitalización y tratamiento continuado del hijo o hija menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del organismo o de la entidad

 Ayuntamiento de Gijón/Xixón	Nº de verificación: 15250363642037405757  Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
--	---

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES
Instrucciones y otras disposiciones	
Datos del documento:	
Emisor:	
Fecha Emisor: 30/12/2024	

sanitaria correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años de edad, fuera del Principado de Asturias:

La persona empleada tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente trabajen y la otra parte no disponga de permiso y así lo acredite documentalmente, o en el caso de familias monoparentales, a una dispensa de asistencia al trabajo por un periodo máximo de dos meses percibiendo las retribuciones íntegras.

Cada quince días deberá de presentarse en el órgano gestor de recursos humanos el correspondiente justificante médico de permanencia de la hospitalización.

En el supuesto de que ambos progenitores presten servicios para esta Administración solo se generará un permiso por un periodo máximo de 2 meses, a compartir por ambos progenitores, no pudiendo simultanearse su utilización.

Excepcionalmente se podrá autorizar este permiso cuando el otro progenitor no trabaje, si tienen otros descendientes menores aun no escolarizados o discapacitados a su cargo que precisen atención continuada.

3.1.2. Permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiar

Cuando se trate de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles, cuando sea en distinta localidad (distinta localidad de domicilio como de trabajo). En el caso de fallecimiento de familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. Si el hecho se produce fuera de la Península Ibérica o del territorio nacional el permiso sería de 6 días hábiles.

El hecho causante es el fallecimiento de familiar de primer o segundo grado, que se extiende con carácter excepcional al tercer grado pudiendo solicitarse en este caso 1 día.

La ampliación en los casos de distinta localidad requiere que el fallecimiento se hubiera producido en una localidad distinta de la del lugar de domicilio o de trabajo de la persona empleada.

Basta mención de la identidad del familiar fallecido, se localizará la documentación justificativa vía prensa o publicación web.

Cómputo: con carácter general el 1º día del permiso se considera el día siguiente al fallecimiento. Si el día del fallecimiento se ha venido a trabajar y no se disfrutaba de permiso por enfermedad grave u otro que cubra ese día, a elección de la persona interesada se computará ese día como el primer día por fallecimiento y el tiempo trabajado se le computa dentro del saldo horario.

El permiso por fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o familiar de primer grado se incrementará en dos días hábiles para facilitar la realización de gestiones derivadas de este suceso, que necesariamente han de disfrutarse en días completos y a continuación de los anteriores.

3.2. Para atender incidencias del propio empleado o empleada

3.2.1. Matrimonio o inscripción en el registro de parejas de hecho

Por matrimonio o registro o constitución formalizada por documento público de pareja de hecho, quince días, contados desde el mismo día de celebración del evento, pudiendo igualmente ser con anterioridad.

Por matrimonio o inscripción como pareja de hecho de padres, hijos y hermanos por consanguinidad o afinidad, el día coincidente con la fecha de su celebración. En este último supuesto en jornadas de 24 horas y 30 minutos será de un día.

Quince días contados desde el mismo día de celebración del evento, pudiendo igualmente ser con anterioridad. Dichos días se consideran hábiles, si bien, para evitar un uso no deseado, dada la peculiaridad de los distintos turnos de trabajo y la utilización de los festivos, el periodo total de duración del permiso, contado desde el día de la celebración del evento, no podrá exceder en ningún caso, de 20 días naturales.

Si es de padres/madres, hijos/as o hermanos/as ya sea por consanguinidad o afinidad, el día de la celebración.

Una vez disfrutado el permiso, no cabe volver a disfrutarlo posteriormente si hay coincidencia de contrayentes/personas inscritas, aunque varíe el modo de celebración (celebración religiosa, civil, inscripción municipal, etc.)

3.2.2. Por traslado de domicilio

Por traslado de domicilio, un día. Por traslado de domicilio con cambio de localidad de residencia, dos días.

En el Portal del Personal se denomina "Mudanza" Se justificará aportando el certificado de empadronamiento o factura de la empresa de transportes en la que conste la fecha del servicio (no anterior ni posterior a 10 días naturales a la fecha solicitada).

3.2.3. Asunto particular a recuperar

Asunto particular a recuperar: por asunto particular a recuperar se entiende el tiempo que de forma excepcional la persona empleada precisa ausentarse del puesto de trabajo dentro del horario de obligada presencia (de 9 a 14 horas o el equivalente en caso de trabajo a turnos). Se concederá de forma excepcional y con un límite máximo de duración de tres horas. En todo caso este tiempo habrá de recuperarse de conformidad con los criterios de

 Ayuntamiento de Gijón/Xixón	Nº de verificación: 15250363642037405757  Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
--	---

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

compensación de saldo horario previstos en el presente Acuerdo (artículo 63) y la Instrucción de desarrollo.

La solicitud se llevará a cabo en el Portal del Personal mediante "Asunto particular", indicando el día y el rango de horas. No se requiere justificación.

Se concederá de forma excepcional, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y con un límite máximo de duración de tres horas. En todo caso este tiempo habrá de recuperarse conforme a los criterios de compensación de saldos negativos establecidos en el apartado relativo a Jornada y Horarios de Trabajo de la presente Instrucción.

3.2.4.Consulta médica en asistencia sanitaria o mutua asistencial

Consulta médica o pruebas medicas en asistencia sanitaria pública o Mutua Asistencial: Se dispondrá del tiempo indispensable para el desplazamiento y duración de la consulta o la prueba medica en los términos establecidos en la Instrucción aprobada al efecto. Cuando se realicen en centro privado solo se admitirá si se acredita adecuadamente la imposibilidad de acudir a dicha cita fuera de la jornada de trabajo.

En el caso de que la realización de la prueba medica que conlleve actuaciones preparatorias tenga lugar por la mañana, se dispensará de la asistencia a la jornada de trabajo nocturna inmediatamente anterior; asimismo cuando tras la realización una prueba medica que genere molestias que impidan incorporarse seguidamente a la jornada de trabajo que se tuviera asignada, se dispensará de la asistencia a la misma.

Tratamientos de rehabilitación: Se dispondrá del tiempo indispensable para someterse al proceso de rehabilitación y para el desplazamiento, siempre que sea a través de entidad sanitaria pública o Mutua Asistencial, y que la persona afectada acredite la necesidad, así como la imposibilidad de realizarlo fuera de la jornada; se tratará de realizar, siempre que sea posible, en un horario que menos afecte al normal funcionamiento del servicio.

Hecho Causante:

- ☐ Asistencia a consulta médica en centro público o mutua asistencial
- ☐ Asistencia a consulta privada: sólo se admitirá justificante si se acredita adecuadamente la imposibilidad de acudir a dicha cita fuera de la jornada de trabajo
- ☐ Reconocimiento Médico empresa

Dentro del Portal del Personal, se seleccionará el correspondiente subtipo:

Consulta médica para la generalidad de consultas (no se incluyen las asistencias médicas por rehabilitación, la preparación al parto ni las consultas por embarazo)

- ☐ Rehabilitación por accidente laboral
- ☐ Rehabilitación por enfermedad común
- ☐ Preparación parto/consultas embarazo
- ☐ Reconocimiento médico de empresa

Se dispondrá del tiempo indispensable para el desplazamiento y duración de la consulta, debiendo presentar ante el órgano gestor de recurso humanos o vía telemática a través del Portal del Personal, el justificante documental de asistencia donde conste hora de cita y salida.

Tiempos concedidos por desplazamiento al centro de salud/reconocimiento médico de empresa:

- ☐ Se concederá para el desplazamiento desde el centro de trabajo al centro de salud con carácter general un máximo de 1 hora y media (45 minutos ida y 45 minutos vuelta), salvo que la consulta sea al inicio de la jornada en cuyo caso solo se computa el tiempo de desplazamiento de regreso al centro de trabajo.
- ☐ En todo caso, el tiempo máximo concedido se computará hasta que finalice su jornada de trabajo habitual.
- ☐ Si el centro de salud se encuentra fuera del concejo de Gijón/Xixón: se concederá un desplazamiento total de 2 horas (ida y vuelta).

3.2.5. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal

Se solicitará dentro del Portal del Personal.

A estos efectos, a principios de cada año las organizaciones sindicales enviarán una relación del personal susceptible del uso de estas horas y la acreditación de su nombramiento, indicando personas liberadas y aquellos que puedan hacer uso de este permiso.

En los servicios sujetos a turnos, quienes utilicen horas sindicales procurarán comunicar el preaviso con 48 horas laborales de antelación para garantizar el funcionamiento de estos servicios.

Sin perjuicio del trámite ordinario en el Portal del Personal, deberá comunicarse lo antes posible a las personas responsables del servicio la ausencia por otro medio complementario disponible como el teléfono, correo, etc.

3.2.6. Exámenes oficiales

Para concurrir a exámenes finales en centros académicos oficiales, así como a pruebas de ingreso o promoción a las Administraciones Públicas, durante los días de su celebración. Se entenderán como parte de las pruebas las lecturas de ejercicios en pruebas de acceso a las Administraciones Públicas.

La duración del permiso será de un día natural por cada prueba de examen. Se entiende por examen final aquel que figure programado con tal carácter y aquellos otros que tengan carácter liberatorio y oficial y así se acredite documentalmente.

 Ayuntamiento de Gijón/Xixón	Nº de verificación: 15250363642037405757  Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
--	---

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES
Instrucciones y otras disposiciones	
Datos del documento:	
Emisor:	
Fecha Emisor: 30/12/2024	

Se computan a estos efectos los exámenes en Escuela Oficial de Idiomas. Así como el trabajo de fin de grado y el de fin de máster, que son asignaturas y por tanto, deben de tener el mismo tratamiento.

Se aumentará en un día si las pruebas se celebran fuera del Principado de Asturias.

En el caso de concurrir a pruebas de ingreso o promoción en Administraciones Públicas se podrá disponer además del día natural previo a la celebración de dichas pruebas.

Para la lectura de exámenes de acceso a las Administraciones Públicas se podrá disfrutar del día completo o del tiempo indispensable a elección de la persona empleada pública.

No obstante lo anterior, se podrá ausentar del puesto de trabajo el tiempo indispensable para la realización del examen para la obtención del carnet de conducir, y la asistencia a exámenes de centros no oficiales.

3.2.7.Exámenes prenatales, técnicas de preparación al parto, reproducción asistida y trámites adopción.

Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las empleadas embarazadas, por el tiempo indispensable, previa justificación de la necesidad de su realización coincidiendo con la jornada laboral. Igual medida se aplicará en los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. El otro progenitor podrá solicitar permiso, con carácter recuperable, para el acompañamiento a la embarazada.

Por el tiempo indispensable para la asistencia a técnicas de fecundación o reproducción asistida, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

En el Portal del Personal el permiso es el de "Asistencia Médica" subtipo "Preparación al parto/ consultas embarazo".

En caso de trámites de adopción en el Portal se denomina "Adopción".

Debe justificarse la necesidad de su realización coincidiendo con la jornada laboral.

El otro progenitor podrá solicitar permiso, con carácter recuperable, para el acompañamiento a la embarazada.

3.2.8. Deber inexcusable de carácter público o personal

Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. Se entiende por deber inexcusable de carácter público o personal la obligación que incumbe a una persona cuyo incumplimiento le generaría una responsabilidad de índole civil, penal o administrativa, e incluye los supuestos regulados en la Instrucción aprobada al efecto.

La justificación en el Portal del Personal requerirá la aportación de la citación o documento acreditativo del hecho causante alegado, tales como el original o copia compulsada de la citación o convocatoria del órgano judicial, órgano administrativo, órgano de gobierno o cualquier otro órgano oficial de que se trate, o de las comisiones dependientes de ellos. En su caso, documento acreditativo de tener la condición de elegible en el proceso electoral o de formar parte de una mesa electoral.

Son hechos causantes de este permiso, que se produzca un deber inexcusable de carácter público, o personal, considerándose, como tal, con carácter general, todos aquellos supuestos que de no hacerse, generarían a la persona empleada pública una responsabilidad de índole civil, penal o administrativa. Deberá justificarse debidamente la imposibilidad de cumplimiento de este deber fuera de la jornada laboral. El permiso basado en estas circunstancias se concederá con carácter previo, por el tiempo indispensable para el cumplimiento.

Específicamente, se entenderán por deberes inexcusables de carácter público o personal a los efectos de este permiso los siguientes supuestos:

- ☐ El cumplimiento de las resoluciones judiciales cuando impliquen actos que exijan ausentarse del puesto de trabajo, que incluirá los siguientes supuestos:
 - ☐ La asistencia a tribunales previa citación como parte de un jurado.
 - ☐ La asistencia a un juicio para testificar o peritar.
 - ☐ El cumplimiento de la citación por un juzgado o tribunal en un proceso penal.
 - ☐ El deber de comparecer en aquellos procesos en donde el personal municipal asistiese al procedimiento para testificar o peritar.
- ☐ Comparecer personalmente como demandante o persona demandada en un procedimiento judicial.
- ☐ La asistencia a plenos o comisiones informativas y de gobierno por los/las concejales de corporaciones locales.
- ☐ La asistencia a reuniones o actos motivados por la actividad de asociaciones vecinales por aquellas personas empleadas públicas que ocupen cargos directivos en las mismas en aquellos supuestos de cuya inasistencia se derivase una responsabilidad de índole civil, penal o administrativa.
- ☐ La participación en procesos electorales (incluido ser parte de la mesa electoral) y el ejercicio del derecho a sufragio en los términos que se establezcan para la convocatoria de elecciones correspondiente.
- ☐ La asistencia a claustros de la universidad en calidad de delegación del alumnado.
- ☐ La comparecencia a instancias de la Agencia Tributaria, o la de aquellos otros órganos públicos que, por ostentar competencias inspectoras u otras causas, la desatención de sus requerimientos implicase consecuencias desfavorables para la persona interesada.
- ☐ Ser proclamado/a candidato/a en un proceso electoral (elecciones europeas, generales, autonómicas o locales).



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **15250363642037405757**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

- ☐ Actuar como presidente/a, vocal interventor/a o apoderado/a de las mesas electorales en elecciones europeas, generales, autonómicas o locales.
- ☐ Ejercer el derecho de sufragio en tal proceso.
- ☐ El desplazamiento para llevar a efecto el régimen de visitas a un/a menor derivado de una sentencia.

De acuerdo con lo anterior, tendrá la consideración asimismo de deber inexcusable a los efectos de este permiso la visita a una persona con discapacidad internada en un centro, cuando la persona empleada pública acredite nombramiento de tutorización de la misma, y previo requerimiento al respecto del centro.

Por el contrario, no tendrán la consideración de deber de carácter público o personal a los efectos de este permiso las gestiones de índole personal tales como: D.N.I. (salvo que en el lugar de residencia no se pudiese acudir en horario de tarde), pasaporte, ITV coche, carnet de conducir, actos judiciales no contemplados en los supuestos anteriores, registro civil, solicitudes de justicia gratuita, notarios, etc. Estas ausencias se consideran asunto particular a recuperar.

3.2.9.Asuntos particulares

Por asuntos particulares, seis días no justificables, retribuidos y no recuperables, que se disfrutarán de forma continuada o fraccionada a elección y en cualquier época del año, salvo cuando la acumulación de peticiones para un mismo período de tiempo y servicio haga necesario el establecimiento de turnos. En estos supuestos la determinación de los mismos se llevará a cabo por sorteo entre quienes lo hubiesen solicitado.

Asimismo, se tendrá derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo, dentro del año natural en que tenga lugar el devengo.

Quien se encuentre en situación de Incapacidad Temporal, antes o durante el disfrute del permiso por asuntos particulares, podrá anular los días no disfrutados por este motivo y generará un nuevo derecho a su disfrute en los mismos términos que regulan la interrupción de vacaciones por situaciones de incapacidad temporal.

No está sujeto a la necesaria presencia de ningún hecho causante en su motivación, sin perjuicio de encontrarse supeditada a las necesidades del servicio en su concesión.

Deberá garantizarse que la misma unidad orgánica donde presta sus servicios asumirá las tareas sin menoscabo del funcionamiento del servicio o unidad orgánica, y sin que el

disfrute de estos días determine, con carácter general, la necesidad de sustituciones o refuerzos.

Duración y disfrute del permiso:

- 6 días laborales al año a disfrutar en proporción al tiempo trabajado. Fecha límite para disfrutarlos el 31 de marzo del año siguiente al que se generaron.
- Asimismo, se tendrá derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo, dentro del año natural en que tenga lugar el devengo.
- No se acumulan a las vacaciones ordinarias disfrutadas en periodos de días hábiles o naturales a excepción de que medie un festivo, descanso correspondiente según régimen de turnos o fin de semana entre ambos conceptos. Sí se podrán acumular directamente a los días sueltos de vacaciones.
- En caso de encontrarse la persona empleada en situación de incapacidad temporal que le impida el inicio o la continuación del disfrute del permiso por asuntos particulares, podrá solicitar la anulación de los días que no ha podido disfrutar, generando un nuevo derecho a su disfrute en los mismos términos que regulan la interrupción de vacaciones por situaciones de incapacidad temporal.
- En caso de jubilación los días de asuntos propios serán los correspondientes proporcionalmente al tiempo trabajador dentro del año.

3.2.10. Enfermedad/ Intervención quirúrgica sin hospitalización de la persona empleada

Intervención quirúrgica sin hospitalización: *En caso de intervención médica invasiva o cirugía mayor ambulatoria que no genere incapacidad temporal se entenderá justificada la ausencia durante todo el día. Dichas intervenciones podrán justificar la ausencia del día previo o del posterior siempre que traigan causa directa de las mismas.*

Enfermedad: Cualquier ausencia del puesto de trabajo habrá de ser informada directamente a la jefatura respectiva y en caso de tratarse de enfermedad requerirá la existencia del parte de baja médica y los sucesivos de confirmación con la periodicidad que reglamentariamente proceda, pero de forma excepcional resultará de aplicación el presente permiso previo informe médico donde se consigne la necesidad de reposo domiciliario de 24/48 horas máximo. El órgano gestor de recursos humanos recibe de la Seguridad Social u órgano competente los partes de baja, pero es necesario comunicar la ausencia a la jefatura respectiva.

Cuando las ausencias por enfermedad son recurrentes será precisa la baja médica.

No hace falta trabajar un día después de una baja por enfermedad o accidente para poder disfrutar vacaciones, asuntos propios, compensatorios, etc., salvo necesidades del servicio.

3.2.11. Permiso sin sueldo

- *La persona empleada que haya cumplido al menos un año de servicios efectivos podrá solicitar permisos sin sueldo por un plazo no inferior a diez días naturales ni superior a 10 meses. Dichos permisos le serán concedidos siempre que lo permitan las necesidades del servicio, que habrán de ser debidamente justificadas. La duración acumulada de estos permisos no podrá exceder de doce meses cada dos años. El personal, cuyo cónyuge padezca enfermedad grave o irreversible, que requiera una atención continuada, podrá solicitar un permiso sin sueldo de hasta un año de duración.*



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **15250363642037405757**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

La calificación de la enfermedad a los efectos indicados deberá ser acreditada suficientemente.

- ☐ *Asimismo, se concederán permisos sin sueldo, con una duración máxima de un año, para:*
 - (1)Cursar estudios oficiales o de especialización relacionados con su puesto de trabajo.*
 - (2)Tratamientos rehabilitadores de alcoholismo, toxicomanías u otras adicciones, en régimen de internado en centros habilitados o reconocidos por la Administración.*
- ☐ *El personal nombrado funcionario en prácticas como consecuencia de su participación en procesos selectivos a efectos de ingreso en cualquiera de las Administraciones Públicas, durante el periodo de prácticas o desarrollo del curso selectivo previsto en la convocatoria de que se trate.*
- ☐ *Para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan con una duración máxima de tres meses al año.*
- ☐ *El personal tendrá derecho a un permiso no retribuido para el cuidado de hijos menores de doce años que, por prescripción médica, no puedan asistir al centro escolar en tanto se prolongue esta circunstancia y hasta un máximo de cinco días al año.*
- ☐ *La Administración mantendrá en alta especial en el correspondiente régimen de previsión social a la persona empleada mientras dure el permiso sin sueldo. El tiempo de permiso sin sueldo tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados, a efectos de antigüedad y carrera profesional.*

Los permisos no retribuidos se piden a través del Portal del Personal.

El permiso sin sueldo por asuntos propios, no está sujeto a la necesaria presencia de ningún hecho causante en su motivación, sin perjuicio de encontrarse supeditada a las necesidades del servicio en su concesión. Requiere una antigüedad mínima de 1 año.

El resto de permisos no retribuidos requieren justificación documental y se concederán por el plazo máximo señalado en el Acuerdo/Convenio.

En estos supuestos se mantendrá en alta especial en el correspondiente régimen de previsión social mientras dure este permiso sin sueldo. El tiempo del permiso sin sueldo tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados a efectos de antigüedad y carrera profesional horizontal.

El disfrute de permisos sin sueldo supone un necesario ajuste proporcional de los días de vacaciones, compensatorios y por asuntos propios.

3.2.12. Cooperación internacional

Para la colaboración en Programas de Cooperación y Ayuda Humanitaria en situaciones de emergencia o catástrofe con subordinación a las necesidades del servicio previos los informes de los responsables de los servicios afectados, se podrá conceder licencia con una duración máxima de un mes, percibiendo la totalidad de las retribuciones, no pudiendo percibir compensación económica alguna por parte de ninguna organización directamente relacionada con la actividad a desarrollar.

Este permiso debe tramitarse con informe favorable del responsable del departamento de adscripción de la persona que lo solicita. Deberá hacerse declaración responsable o aportar justificación de que no se percibe compensación económica.

3.2.13. Asistencia a eventos de carácter científico, técnico, colegial, asociado o sindical

Asistencia a eventos colectivos de carácter científico, técnico, colegial, asociado o sindical. Si la asistencia fuese promovida por la Administración, por tratarse de materias de interés para la misma, se tendrá derecho a indemnización por dietas, gastos de viaje, estancia, de inscripción y otros.

Hecho causante

- ☐ Asambleas sindicales debidamente convocadas
- ☐ Eventos científicos y /o técnicos relacionados con el puesto desempeñado
- ☐ Actos de colegios profesionales y asociaciones relacionados con el puesto desempeñado

Duración y disfrute del permiso

Se concederá el tiempo indispensable para el desplazamiento así como el de duración de la misma, debiendo avisarse a la jefatura de los respectivos servicios.

La asistencia a estos eventos promovida por la Administración a una jornada fuera de Gijón/Xixón y dentro de la Comunidad Autónoma no genera derecho a indemnización.

3.2.14. Compensatorio

Días compensatorios que se generen por un exceso horario motivado exclusivamente por necesidades de servicio previamente encomendadas que deberá de ser expresamente autorizado.

Las horas extraordinarias, deberán reducirse al máximo.

De modo previo a su realización deberán ser autorizadas por el Servicio municipal de RRHH, a excepción de los siguientes servicios, en los que su autorización y organización corresponderá a los responsables directos de los mismos:

- ☐ Servicio de Policía.
- ☐ Servicio de Extinción de Incendios.
- ☐ Servicio de Salvamento.

Como regla general, los excesos de jornada se compensarán con la correspondiente reducción de jornada dentro del año natural, conforme a lo indicado en el Acuerdo



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **15250363642037405757**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

Regulador o Convenio Colectivo de aplicación. En todo caso, antes del cese en esta administración, deberán realizarse las compensaciones correspondientes, previa autorización del responsable del Servicio en cada caso, no abonándose salvo que no se hayan podido compensar por necesidades de servicio previo informe del responsable en cada caso.

En ningún caso los excesos horarios del personal motivarán el reconocimiento automático de un compensatorio ya que obedece exclusivamente a necesidades del servicio.

Su disfrute está subordinado a las necesidades del servicio hasta el 31 de marzo del año siguiente.

Cuando el exceso horario autorizado en las jornadas ordinarias de trabajo, motivado por necesidades del servicio, se produzca entre las 22:00 y las 7:00 horas, cada hora de exceso se computará a efectos de su compensación a razón de una hora y media.

Cuando el exceso horario autorizado y motivado por necesidades del servicio no llegue a cubrir la jornada laboral completa se incluirá una bonificación en el saldo horario.

Los compensatorios se podrán unir a vacaciones, asuntos particulares, etc. y pueden servir como puente entre vacaciones y asuntos particulares, supeditado en todo caso a las necesidades del servicio.

3.3. Por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos.

3.3.1. Permiso por nacimiento para la madre biológica

Tendrá una duración de dieciséis semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de descanso obligatorio e ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los progenitores.

En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo a voluntad de aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del

descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, un máximo de 13 semanas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de madre biológica incluye también a las personas trans gestantes.

El tiempo transcurrido durante el disfrute de este permiso se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso.

Se tramita directamente en el órgano gestor de recursos humanos con carácter previo si se quiere adelantar su disfrute o una vez se produzca el nacimiento. (No se precisa solicitud en el Portal del Personal). Acreditar el nacimiento del niño, o la situación de embarazo y la fecha probable del parto en el supuesto de iniciarse el disfrute del permiso antes del nacimiento.

3.3.2. Permiso estado de gestación

Se tramita directamente en órgano gestor de recursos humanos, acreditando mediante informe médico la fecha prevista de parto.

- ☐ Gestación igual o superior a las 37 semanas
- ☐ Gestación múltiple igual o superior a las 35 semanas

La duración se extenderá hasta la fecha de parto.

3.3.3. Adopción, guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente

No se precisa solicitud en el Portal del Personal, se concede al tramitarse la prestación en el Servicio de Gestión de Personas. Se justifica mediante decisión administrativa o judicial de acogimiento o resolución judicial por la que se constituya la adopción. En caso de discapacidad del menor o la menor, certificado de organismo competente en que se acredite la misma.

-Hecho causante

- ☐ Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple serán los que así se establezcan en el Código Civil, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año.



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **15250363642037405757**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

- ☐ No se consideran equiparables al acogimiento preadoptivo, permanente o simple, otras modalidades de acogimiento familiar distintas a las mencionadas anteriormente.
- ☐ La tutela sobre menor por designación de persona física, cuando la persona tutora sea un familiar que, de acuerdo con la legislación civil, no le pueda adoptar, siempre que conlleve la convivencia entre la persona tutora y la tutelada, en los mismos términos de edad que la persona adoptada o acogida.
- ☐ En el caso de personal laboral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores, los/as menores en adopción o acogimiento deberán tener las siguientes condiciones:
 - ☐ Ser menores de 6 años.
 - ☐ O mayores de 6 años y menores de 18 con discapacidad o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero tengan especiales dificultades de inserción social o familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. A estos efectos se entiende que presenta alguna discapacidad cuando esta se valore en un grado igual o superior al 33%.

-Duración y disfrute del permiso:

Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor en adopción o acogimiento y por cada hijo o hija a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del/la empleado/a a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

Este permiso podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de las personas interesadas, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos. A tiempo completo o parcial previa autorización del servicio o unidad.

3.3.4.Licencia por riesgo durante el embarazo y la lactancia

No se precisa solicitud en el Portal del Personal. Se concede al tramitarse la prestación en el órgano gestor de recursos humanos. Situación de riesgo reconocida por la mutua. Se concederá en los términos que se disponga por la normativa de la Seguridad Social, previa gestión e informe del Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos y Salud Laboral.

3.3.5.Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija

Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de dieciséis semanas de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán en todo caso de descanso obligatorio. Este permiso se ampliará en dos semanas más, una para cada uno de los progenitores, en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, a disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

Este permiso podrá distribuirse por el progenitor o progenitora que vaya a disfrutar del mismo siempre que las seis primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la adopción.

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida dentro de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos quince días y se realizará por semanas completas.

En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor de doce meses en jornadas completas del apartado f) del artículo 48, será a la finalización de ese período cuando se dará inicio al cómputo de las diez semanas restantes del permiso del progenitor diferente de la madre biológica.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.



Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la empleada y, en su caso, del otro progenitor empleado público, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso.

Los empleados públicos que hayan hecho uso del permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

No se precisa solicitud en el Portal del Personal. Se concede al tramitarse la prestación en el órgano gestor de recursos humanos.

Justificación: Certificado de nacimiento, decisión administrativa o judicial de acogimiento o resolución judicial por la que se constituya la adopción.

La adopción posterior a la guarda o acogimiento del mismo menor no generará un nuevo permiso.

3.3.6.Lactancia

Por lactancia: El personal municipal dispondrá del permiso de lactancia, que dará derecho a una bolsa de horas que podrá ser disfrutada y distribuida en la forma que mejor convenga a ambos progenitores y a los intereses organizativos. Este derecho podrá ser ejercido por uno y otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen. Las hijas e hijos adoptados y acogidos generarán derecho a lactancia en las mismas condiciones que los biológicos. Igualmente podrá solicitarse la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

La solicitud en el Portal del Personal se efectuará seleccionando el subtipo:

- ☐ Días completos
- ☐ Flexible
- ☐ Horas fijas
- ☐ Bonificación diaria fija

-Duración y disfrute del permiso:

Hasta que el menor cumpla 16 meses se tendrá derecho a una bolsa de horas, cuantificada en 228 horas o por el tiempo proporcional a los servicios efectivamente prestados desde la finalización de los permisos derivados del nacimiento o adopción hasta que el/la menor cumpla 16 meses.

Este derecho podrá ser ejercido por uno y otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen.

Dicha bolsa de horas podrá ser disfrutada y distribuida en la forma que mejor convenga a los progenitores y a los intereses organizativos, teniendo como fecha límite para su disfrute 16 meses desde que nació el hijo o la hija.

Los supuestos de adopción y acogimiento generarán derecho a lactancia en las mismas condiciones que los/as hijos/as biológicos/as.

Igualmente se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente:

- ☐ El personal que tiene un régimen horario de 35 horas: dispone en total de 32 días y 4 horas laborales.
- ☐ El personal que tiene un régimen horario de 37,5 horas: dispone de 30 días y 3 horas laborales.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple: El doble para gemelos. El triple para trillizos (cada hijo/a genera un nuevo periodo de lactancia independiente).

En los contratos temporales la lactancia se concederá de forma proporcional al tiempo del contrato y en todo caso hasta la fecha de cumplimiento de los 16 meses de edad del hijo/a.

3.3.7. Nacimiento de hijos/as prematuros/as o que por cualquier otra causa tengan que permanecer hospitalizados/as a continuación del parto

No se precisa solicitud en el Portal del Personal, se concede al tramitarse la prestación en el órgano gestor de recursos humanos.

Justificación: Certificado de nacimiento y justificante de hospitalización.

Requisitos: Que se haya producido la hospitalización del hijo/a recién nacido/a tras el parto, bien por ser prematuro o por cualquier otra causa; sin que haya interrupción entre nacimiento y hospitalización.

La persona empleada tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras desde que finalizan los permisos por nacimiento de hijos y mientras siga hospitalizado el niño o la niña.

 Ayuntamiento de Gijón/Xixón	Nº de verificación: 15250363642037405757  Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
--	---

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES
Instrucciones y otras disposiciones	
Datos del documento:	
Emisor:	
Fecha Emisor: 30/12/2024	

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.

En ambos casos, es la persona empleada la que establece la preferencia del horario de ausencia dentro de la jornada laboral.

El permiso de ausencia por parto de hijos/as prematuros/as u hospitalizados/as tras el parto será incompatible con el disfrute de los siguientes permisos:

- ☐ Con el disfrute del permiso de lactancia, ya sea en su modalidad de disfrute diario o acumulado.
- ☐ Con el disfrute, ya sea a tiempo total o a tiempo parcial, del permiso por nacimiento para la madre biológica o del progenitor diferente a la madre biológica por parte de la misma persona.

3.3.8. Deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral

Se solicitará en el Portal del Personal como tipo de permiso "Deber inexcusable" y se adjuntará el documento justificativo correspondiente: justificante de convocatoria para la tutoría o justificante de acompañamiento a la consulta médica.

Por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral se incluyen los siguientes supuestos:

- a) Acompañamiento a consulta médica:
 - ☐ Cónyuge e hijos/as mayores de edad a consultas, tratamientos o pruebas médicas en las que resulte conveniente el acompañamiento; se podrá solicitar justificación sobre dicha conveniencia.
 - ☐ Hijo/a menor de edad o hijo/a mayor discapacitado/a dependiente.
 - ☐ Persona mayor dependiente (ascendientes en primer grado por consanguinidad o afinidad).
- b) Tutorías en centros escolares:

Con respecto a los hijos/as, atender las citaciones de profesorado a la familia. A los efectos anteriores, la tutela constituye una obligación personal de carácter inexcusable para la persona que sea designada como tutora.

No se considerarán tutorías las asistencias a las celebraciones, actos y/o actividades organizados por el centro escolar o de carácter extraescolar.

Duración y disfrute del permiso:

Se concederá permiso no recuperable por el tiempo indispensable para el cumplimiento de los deberes que se relacionan a continuación. Este permiso está supeditado en todo caso a la previa justificación documental.

Los supuestos comprendidos como deberes relacionados con la conciliación son:

Acompañamiento a consulta médica:

Se dispondrá de una bolsa horaria de 20 horas/año incluido desplazamiento, que se incrementará a un total de 30 horas/año en el caso de familia numerosa, monoparental o con hijos/as con discapacidad. No obstante si el centro de salud se encuentra fuera del concejo de Gijón/Xixón: se dispone de 10 horas más.

Dicha bolsa se incrementará en 10 horas más por cada hijo/a menor de edad a partir del segundo/a, por cada hijo/a mayor discapacitado/a dependiente y/o en caso de familia monoparental.

Igualmente dicha bolsa se incrementará en 10 horas más por cada persona mayor dependiente, en el supuesto de ser más de una.

En caso de acompañamiento para la realización de consulta médica, tratamiento o prueba médica en centros especializados fuera de la Comunidad Autónoma se dispondrá del tiempo imprescindible.

Tutorías en centros escolares:

Se dispondrá para ello de una bolsa de 8 horas al año incluido desplazamiento, que se incrementará a un total de 12 horas al año en el caso de familia numerosa, monoparental o con hijos o hijas con discapacidad.

3.3.9. Permiso por violencia de género

Permiso por razón de violencia de género o de violencia sexual sobre la mujer empleada pública: las faltas de asistencia de las empleadas públicas víctimas de violencia de género o de violencia sexual, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

Asimismo, las empleadas víctimas de violencia sobre la mujer o de violencia sexual, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca el plan de igualdad de aplicación o, en su defecto, la Administración pública competente en cada caso.

En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la empleada pública mantendrá sus retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.

Los permisos se tramitan de forma directa con el Servicio de Gestión de Personas y/o las Secretarías Técnicas de los organismos autónomos. La información será tratada por las unidades gestoras con la máxima confidencialidad por parte de quienes tramitan y aprueban la solicitud. Los informes de los servicios de atención o salud revisten el carácter de confidenciales, siendo exclusivamente válidos para la justificación de este permiso sin

 Ayuntamiento de Gijón/Xixón	Nº de verificación: 15250363642037405757  Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
--	---

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

necesidad de que se tramiten para archivo en unidad distinta a la gestora. La condición de víctima se acreditará como señala la normativa aplicable.

3.3.10. Permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año hasta que el menos cumpla 8 años

Permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año hasta que el menor cumpla 8 años tendrá una duración no superior a ocho semanas, continuas o discontinuas, podrá disfrutarse a tiempo completo, o en régimen de jornada a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan y conforme a los términos que reglamentariamente se establezcan.

Este permiso, constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio.

Cuando las necesidades del servicio lo permitan, corresponderá a la persona progenitora, adoptante o acogedora especificar la fecha de inicio y fin del disfrute o, en su caso, de los períodos de disfrute, debiendo comunicarlo a la Administración con una antelación de quince días y realizándose por semanas completas.

Cuando concurren en ambas personas progenitoras, adoptantes, o acogedoras, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso en los que el disfrute del permiso parental en el período solicitado altere seriamente el correcto funcionamiento de la unidad de la administración en la que ambas presten servicios, ésta podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable, justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute más flexible.

Este permiso se ajustará a lo que desarrolle la normativa estatal.

3.4. Reducciones de jornada

En términos generales las reducciones de jornada podrán acumularse de forma que se disfrute la reducción de manera continuada por días o semanas, manteniendo el régimen de cotización siempre que estos períodos de reducción no se compatibilicen con otros trabajos. Se autorizará este tipo de reducción acumulada de la jornada laboral, previo informe del servicio de adscripción.

Las referencias hechas a reducción de jornada en la que no se concrete exactamente, podrán realizarse entre un mínimo de un séptimo y un máximo de la mitad de la jornada con la consiguiente reducción proporcional de las retribuciones.

Las reducciones de jornada se tramitarán en el Portal del Personal. No obstante, las reducciones de jornada por víctimas de violencia de género o violencia terrorista y la reducción por cuidado de hijo o hija menor con afección de cáncer u otra enfermedad grave se tramitarán directamente en la unidad competente en materia de personal, que tendrá especial cuidado con el cumplimiento de la normativa de protección de datos. La renovación se hará en los términos que recoja la normativa estatal al respecto.

3.4.1. Por razones de guarda legal

Por razones de guarda legal, cuando el empleado o empleada tenga el cuidado directo de algún menor de 12 años, persona mayor que requiera especial dedicación, persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. Tendrá el mismo derecho el personal que precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. La reducción será de un mínimo de una octava parte y un máximo de la mitad de la jornada diaria. La reducción no podrá solicitarse por períodos inferiores a 15 días naturales consecutivos.

Darán derecho a solicitar la reducción de jornada derivada de este permiso en los siguientes casos:

- ☐ Hijos o hijas menores de 16 años. A estos efectos, se entiende asimilado al hijo o a la hija, el menor en acogimiento preadoptivo, acogimiento familiar permanente o acogimiento de duración superior a un año.
- ☐ Una persona mayor que requiera especial dedicación.
- ☐ Una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida.
- ☐ Un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

La reducción no podrá solicitarse por periodos inferiores a 15 días naturales consecutivos. Podrá ser entre un mínimo de un séptimo y un máximo de la mitad de la jornada.

La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute de la reducción de jornada corresponderán a la persona empleada dentro de su jornada ordinaria y deberá ser comunicado con antelación suficiente para la organización del servicio.

Cabe la acumulación de la reducción horaria, en tramos concretos de la jornada o concentrada en días o semanas tanto continuados como alternos en el tiempo, con un informe previo de la persona responsable del servicio correspondiente de la adecuación de la misma.

La persona empleada deberá preavisar al servicio correspondiente con 15 días de antelación de la fecha en que se reincorpore a su jornada ordinaria así como, de las modificaciones que se realicen sobre lo inicialmente solicitado.

 Ayuntamiento de Gijón/Xixón	Nº de verificación: 15250363642037405757  Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
--	---

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES
Instrucciones y otras disposiciones	
Datos del documento:	
Emisor:	
Fecha Emisor: 30/12/2024	

Este permiso implica reducción proporcional de retribuciones.

SUPUESTO EXCEPCIONAL

Con carácter excepcional, el personal que desempeñe puestos de trabajo de carácter no singularizado podrá solicitar una reducción de jornada entre un sexto y un medio de su jornada ordinaria, con la correspondiente reducción proporcional de sus retribuciones.

La duración mínima será de 6 meses hasta 3 años, prorrogables a un máximo de 6 años.

Esta reducción de jornada podrá acumularse por periodos, dentro del año natural, de forma que se pueda concentrar en días o semanas el periodo trabajado y disfrutar posteriormente el periodo de reducción proporcional que corresponda al periodo trabajado anteriormente, manteniendo el régimen de retribución y cotización de forma continuada, siempre que sea compatible con las necesidades del servicio.

Quienes opten por esta reducción de jornada no podrán compatibilizar la prestación de su trabajo en régimen de jornada reducida con cualquier otra actividad, sea por cuenta propia o ajena.

Esta reducción no cuenta con los beneficios del régimen de la Seguridad Social aplicables a las reducciones de jornada por guarda legal.

3.4.2. Por enfermedad muy grave de cónyuge o familiar de primer grado

Por ser preciso atender el cuidado de cónyuge o de un familiar de primer grado de afinidad o consanguinidad, se tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

Si las circunstancias lo aconsejan la reducción de jornada podrá acumularse, de forma que se trabaje 15 días naturales a tiempo completo y los otros quince naturales no se trabaje, manteniendo en todo caso el régimen de retribuciones y cotización.

La enfermedad muy grave requerirá para su justificación la aportación de un informe médico.

Esta reducción podrá utilizarse igualmente para acompañamiento del cónyuge o de un familiar de primer grado de afinidad o consanguinidad en tratamientos de radio o quimioterapia o de inmunoterapia, pudiendo utilizarse en este caso bien en jornadas

reducidas de hasta el cincuenta por cien durante un máximo 30 días laborables a lo largo del año o bien en jornadas acumuladas de un máximo 15 días totales laborables. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos.

La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute de la reducción de jornada corresponderán a la persona empleada dentro de su jornada ordinaria y deberá ser comunicado con antelación suficiente para la organización del servicio.

Cabe la acumulación de la reducción horaria, en tramos concretos de la jornada o concentrada en días o semanas tanto continuadas como alternas en el tiempo, con un informe previo justificativo de la adecuación de la misma.

3.4.3.Reducción de jornada por cuidado de hijo o hija menor con afección de cáncer u otra enfermedad grave

Reducción de jornada por cuidado de hijo o hija menor con afección de cáncer u otra enfermedad grave. Se tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente trabajen, o en el caso de familias monoparentales, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo o hija menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que su hija, hijo o persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o guarda con fines de adopción cumpla los 23 años. A estos efectos, el mero cumplimiento de los 18 años del hijo o hija, o del menor sujeto a acogimiento permanente o a guarda con fines de adopción, no será causa de extinción de la reducción de la jornada, si se mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. No obstante, cumplidos los 18 años, se podrá reconocer el derecho a la reducción de jornada hasta que la persona a su cargo cumpla los 23 años en los supuestos en que el padecimiento del cáncer o enfermedad grave haya sido diagnosticado antes de alcanzar la mayoría de edad, siempre que en el momento de la solicitud se acrediten los requisitos establecidos en los párrafos anteriores, salvo la edad.

Asimismo, se mantendrá el derecho a esta reducción de jornada hasta que la persona a su cargo cumpla 26 años si, antes de alcanzar los 23 años, acreditara, además, un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

Cuando concurren en ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarias de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, la empleada o empleado público tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que la otra persona progenitora, adoptante o guardadora con fines de adopción o acogedora de carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiaria de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones.



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **15250363642037405757**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.

Cuando la persona enferma contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho al permiso quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para ser beneficiario.

En la tramitación de este permiso se tendrá en cuenta las diferencias normativas entre personal funcionario y laboral.

Este permiso se tramitará directamente con el órgano gestor de recursos humanos.

La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute de la reducción de jornada corresponderán a la persona empleada dentro de su jornada ordinaria y deberá ser comunicado con antelación suficiente para la organización del servicio.

Cabe la acumulación de la reducción horaria en tramos concretos de la jornada o concentrada en días o semanas tanto continuadas como alternas en el tiempo, con un informe previo justificativo de la adecuación de la misma.

En casos excepcionales, la Comisión Mixta de Seguimiento del Acuerdo/Convenio podrá debatir la ampliación de la reducción de jornada por cuidado de hijo o hija menor con afección de cáncer u otra enfermedad grave más allá del cincuenta por ciento para supuestos concretos en línea con lo recogido en la normativa estatal y autonómica.

3.4.4. Las personas empleadas públicas que tengan la consideración de víctimas de violencia de género, de violencia sexual o de víctimas del terrorismo

Las personas empleadas públicas que tengan la consideración de víctimas de violencia de género, de violencia sexual o de víctimas del terrorismo tendrán derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo. También tendrán derecho a realizar su trabajo total o parcialmente a distancia o a dejar de hacerlo si este fuera el sistema establecido, siempre en ambos casos que esta modalidad de prestación de servicios sea compatible con el puesto y funciones desarrolladas por la persona.

Las reducciones de jornada se tramitarán en el Portal del Personal. No obstante, las reducciones de jornada por víctimas de violencia de género o violencia terrorista y la reducción por cuidado de hijo o hija menor con afección de cáncer u otra enfermedad grave

se tramitarán directamente en la unidad competente en materia de personal, que tendrá especial cuidado con el cumplimiento de la normativa de protección de datos. La renovación se hará en los términos que recoja la normativa estatal al respecto.

4. Cursos

Se permite la ausencia al trabajo por **impartición de cursos de formación** en centros oficiales destinados a la formación de personal público o profesorado, previamente solicitados por el organismo correspondiente, cuando no tenga carácter permanente o habitual ni supere el límite máximo de horas previsto en la normativa de incompatibilidades.

Los **cursos en que el/la empleado/a asiste como participante**, no se tramitan a través del Portal del Personal, si no que son tramitados directamente desde el departamento de formación con el consiguiente traslado al control horario.

Los **cursos de acogida del personal de nuevo ingreso**: se computarán asimismo de oficio desde el departamento de formación correspondiente. Si se trata de personal con régimen de trabajo a turnos: cuando el curso coincida con jornada de mañana de descanso o vacaciones o se realice fuera del horario habitual del trabajador/a, se compensará con las horas correspondientes.

Desplazamiento a centros de formación: se concederán los siguientes tiempos máximos desde el entorno Ayuntamiento de Gijón/Xixón (plaza Mayor, CCAI) :

- ☐ Fuera del concejo de Gijón/Xixón: 1 hora ida, 1 hora vuelta.
- ☐ En Gijón/Xixón: Cabueñes- Coto- Pumarín- Llano- Campa Torres- Veranes-Museo Pueblo Asturias: 45 minutos ida y 45 minutos vuelta.
- ☐ CM Arena, Antiguo Hogar: 30 minutos ida, 30 minutos vuelta.
- ☐ En el entorno Ayuntamiento de Gijón/Xixón no se concederán tiempos de desplazamiento.
- ☐ Para los desplazamientos desde otros centros de trabajo: se concederán tiempos equivalentes en función de la distancia.

El tiempo de desplazamiento solo se concederá cuando este se produzca desde el centro de trabajo al centro o lugar donde se imparta la formación y a la inversa; por lo tanto el desplazamiento directamente realizado desde el domicilio al centro o lugar donde se imparta la formación y de estos al domicilio sin pasar por el centro de trabajo no computará a estos efectos.

El criterio de desplazamientos en el caso de traslados desde el domicilio será el mismo para el personal teletrabajador.

Los cursos voluntarios previamente autorizados, y los obligatorios, que se desarrollen dentro de la jornada laboral del trabajador/a, computarán como horas trabajadas.

Los **cursos del plan de formación voluntarios** que se desarrollen fuera de la jornada laboral no son computables como horas trabajadas, salvo que se recurra al crédito horario para compensación de saldos negativos previsto en la presente Instrucción.

Los **cursos del plan de formación obligatorios** que se desarrollen fuera de la jornada laboral, serán computables como horas trabajadas en el horario estricto del curso, sin que se admitan en este supuesto cómputos por desplazamiento o manutención.



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **15250363642037405757**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

Personal a turnos: Cuando el curso obligatorio coincida con jornada fuera del horario habitual del trabajador/a o en su día de descanso, se procederá en la medida de lo posible a adecuar el turno del trabajador/a de manera que coincida con el curso. De no ser posible se compensará con las horas correspondientes.

Los cursos del plan de formación voluntarios que se desarrollen fuera de la jornada laboral no son computables como horas trabajadas, salvo que se recurra al crédito horario para compensación de saldos negativos. Si el curso, voluntario u obligatorio, es en horario de mañana y debe incorporarse a trabajar por la tarde, el tiempo necesario para la comida y desplazamiento para su incorporación al puesto de trabajo no podrá exceder de dos horas, siendo computable como tiempo de trabajo el periodo de comida (30 minutos) y desplazamientos (desplazamiento a centros de formación) que coincida dentro de la jornada de trabajo.

Personal con jornada de 37,5 horas: cursos tanto obligatorios como voluntarios autorizados computarán como máximo 7,5 salvo que el curso tenga una duración inferior.

Cursos singulares sin coste: Para acudir a cursos singulares sin coste para la Administración Municipal se dispondrá del tiempo indispensable para la asistencia y el desplazamiento.

Acreditación: Sin perjuicio de que el cómputo horario del curso se efectúe de oficio desde el departamento de formación correspondiente, se deberán cumplimentar los correspondientes partes de asistencia que sean requeridos dentro del curso.

5. Jornada y horarios de trabajo

Anualmente por Resolución de la Concejalía delegada se aprobará, previa negociación, el calendario laboral, con los diferentes horarios aplicables a los departamentos municipales.

En cuanto al régimen de aplicación de la jornada y horarios, se establece la obligación de fichar en los mecanismos de control de presencia, y garantizar asimismo los periodos mínimos de descanso entre el final de una jornada y comienzo de la siguiente, así como dentro de la propia jornada, durante la cual no se podrán superar las 9 horas continuadas de trabajo sin descansar media hora. En los fichajes en los que no se contemple tal descanso se procederá al descuento automático de media hora en el control horario.

- JORNADA ORDINARIA

La jornada semanal ordinaria máxima de trabajo del personal, será de 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1512 horas.

Jornada de Mañana: La parte fija del horario, de 5 horas diarias, será de obligada presencia en el puesto de trabajo de 9:00 a 14:00 horas.

La parte variable del horario hasta completar la jornada semanal, se realizará en horario flexible entre las 07.30 y las 09:00 de lunes a viernes y entre las 14.00 y las 20:00 horas de lunes a viernes.

- JORNADA PERSONAL CON MAYOR DEDICACIÓN

El personal municipal que se encuentre desempeñando puestos de trabajo que tengan asignada mayor dedicación en la Relación de Puestos de Trabajo, tendrá la obligación de realizar una jornada semanal de 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual, equivalente a 1620 horas anuales.

El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de las 9:00 horas a 14:00 horas, y con carácter general la parte flexible del horario será de 07:30 horas a 09:00 horas y de 14:00 horas a 20:00 horas. Es necesario realizar dos tardes a la semana con carácter obligatorio en módulos mínimos de 90 minutos. Entre la jornada de mañana y de tarde debe mediar un descanso mínimo de media hora para poder realizar la comida.

Durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, el personal con mayor dedicación podrá realizar el cumplimiento de su jornada semanal sin la obligación de realizar tardes, en régimen de jornada continuada, de acuerdo con el sistema de horario flexible vigente.

El número mínimo de tardes de trabajo en la semana tendrá el siguiente régimen:

- ☐ Si en esa semana hay 1 fiesta, asunto particular, compensatorio, vacación, huelga, etc. deberán de realizarse 2 tardes.
- ☐ Si en esa semana hay 2 fiestas, asuntos particulares, compensatorio, vacación huelga: 1 tarde.
- ☐ Si en esa semana hay 3, 4 ó 5 fiestas, asuntos particulares, compensatorio, vacación huelga: ninguna tarde.

PERSONAL CON JORNADA ORDINARIA Y 1 TARDE OBLIGATORIA

- ☐ Si en esa semana hay 1 fiesta, asunto particular, compensatorio, vacación, huelga, etc. deberán de realizarse 1 tarde.
- ☐ Si en esa semana hay 2 fiestas, asuntos particulares, compensatorio, vacación huelga: 1 tarde.
- ☐ Si en esa semana hay 3, 4 ó 5 fiestas, asuntos particulares, compensatorio, vacación huelga: ninguna tarde.

DESCANSOS

Todo el personal (excepto los trabajadores con jornadas especiales que tendrá su propia regulación) dispondrá de 30 minutos diarios de descanso durante la jornada laboral, que se computará como trabajo efectivo, retribuido y no recuperable. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios y, con carácter general, podrá efectuarse entre las diez y las doce treinta horas.

El personal municipal incluido en el ámbito de aplicación de este Acuerdo disfrutara de los 14 días de libranza por los festivos retribuidos y no recuperables determinados en el



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **15250363642037405757**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

calendario laboral, salvo aquellos colectivos que por su jornada especial ya los tuvieran incluidos en su calendario de trabajo. Los días compensatorios que se generen anualmente para el personal que tenga un horario general de lunes a viernes, por coincidencia de alguno de estos festivos en sábado, se comunicará a comienzos de cada año y su régimen será el previsto en la presente Instrucción.

FLEXIBILIDAD HORARIA POR RAZONES DE CONCILIACIÓN

La flexibilidad horaria de dos horas sobre el horario fijo de mañanas (de 9:00 a 14 horas) al comienzo de la jornada, al final de la misma, o en ambos tramos podrán solicitarla a través del Portal del Personal los empleados públicos que tengan a su cargo:

Hijos/as menores de 16 años

Cónyuge o pareja de hecho, familiares hasta el segundo grado de consanguinidad así como de otras personas que convivan en el mismo domicilio, y que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos.

La alteración del horario de trabajo tendrá lugar al comienzo de la jornada, al final de la misma, o en ambos tramos. En todo caso, la posibilidad de elección entre una y otra opción queda supeditada a las necesidades organizativas de los servicios y a las funciones del puesto de trabajo.

Con la única limitación de las necesidades de servicio derivadas de la naturaleza de los servicios prestados, se facilitará la compatibilidad del horario de trabajo con el inicio escalonado de las actividades lectivas y calendario escolar de los hijos e hijas en los centros de Educación Primaria y Escuelas Infantiles, así como con los horarios de guarderías infantiles, previa solicitud justificada. Igual medida podrá establecerse respecto al horario de los centros para personas mayores a los que acudan los padres y/o madres con vinculación consanguínea o política del personal, o los centros para personas con discapacidad y/o dependencia a los que asistan familiares directos que el personal municipal tenga a su cuidado.

Las flexibilidades horarias señaladas no implican una reducción de la jornada a que tuviera obligación la persona empleada, por lo que el tiempo derivado de esa flexibilización del horario de obligado cumplimiento, deberá ser recuperado conforme a los criterios de compensación de saldos negativos establecidos en la presente Instrucción.

La petición de flexibilidad horaria habrá de renovarse anualmente.

CAMBIOS DE TURNO POR RAZONES DE CONCILIACIÓN

Por razones de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, se podrán aceptar cambios de turnos de trabajo solicitados por el personal, siempre que no afecten al buen funcionamiento del servicio, no suponga incremento de gasto, ni entre en conflicto con los intereses del resto del personal, en cuyo caso se revisarían los cambios autorizados.

En caso de denegación, se indicarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión que habrán de fundamentarse únicamente en razones organizativas para el correcto funcionamiento del servicio.

Serán posibles los cambios de turno puntuales entre personas del mismo servicio y misma categoría laboral en momentos o fechas concretas previo acuerdo entre las partes y comunicación anticipada al servicio.

BOLSA DE ADAPTACIÓN DE HORARIO PERIODO ESTIVAL

Al objeto de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, se dispondrá de una bolsa por adaptación de horario en periodo estival de 60 horas (o parte proporcional si no se trabaja el año completo), manteniendo en todo caso el horario de presencia obligada y atención al público. Con cargo a esta bolsa se podrán disfrutar jornadas completas de descanso o ser incorporadas al crédito horario personal a los efectos de compensación de saldos negativos.(8 días con un sobrante de 4 horas para el personal con 35 horas y 8 días para el personal de mayor dedicación). Se establece en esta materia exclusiones en la regulación del área de seguridad ciudadana.

BOLSA DE FORMACIÓN

La bolsa de formación permitirá la acumulación de un máximo de 50 horas y con cargo a la misma se podrá disfrutar de un día compensatorio, una vez acreditada la realización del número de horas necesarias equivalentes a una jornada de trabajo, que se incrementará en dos días adicionales para el personal con flexibilidad inferior a 20 minutos por jornada. Se establece en esta materia exclusiones en la regulación del área de seguridad ciudadana.

El disfrute de las horas de la bolsa será proporcional al tiempo trabajado, y los compensatorios a cargo de la misma se podrán disfrutar hasta el 31 de diciembre del año en curso.

La formación tendrá que ser realizada fuera del horario laboral. Se computarán en esta bolsa los cursos que formen parte del Plan de Formación continua del personal, así como aquellos cursos impartidos por centros oficiales o debidamente homologados cuyo contenido esté relacionado con las funciones propias del puesto de trabajo desempeñado así como cursos de formación general que se relacionan a continuación.

Los cursos a considerados transversales para su inclusión en la bolsa de crédito serán los siguientes:

- ☐ Informática
- ☐ Igualdad de género
- ☐ Prevención de riesgos laborales
- ☐ Idiomas

Listado de materias formativas relacionadas con competencias municipales:

- ☐ Función Pública local



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **15250363642037405757**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

- ☐ Administración electrónica
- ☐ Procedimiento administrativo
- ☐ Contratación Administrativa
- ☐ Gestión presupuestaria y contable
- ☐ Urbanismo y medioambiente
- ☐ Transparencia y Gobierno abierto
- ☐ Protección de Datos y seguridad de la información
- ☐ Formación a Formadores
- ☐ Habilidades aplicadas al ámbito laboral

Los cursos pueden incorporarse a crédito personal en el año natural en que se realizan o al siguiente.

SEMANA GRANDE: Todo el personal (incluido el personal que trabaja turnos en Organismos Autónomos) que trabaje durante la Semana Grande de Gijón (según calendario laboral de referencia en cada caso) tendrá derecho a una reducción de una hora y media en la jornada diaria de trabajo, manteniendo el horario de presencia obligada. Si por necesidades del servicio no puede hacer uso de dicha reducción horaria podrá disfrutar de dicha bonificación en cómputo anual o hacer uso de la misma de conformidad con el crédito horario personal establecido en la presente Instrucción.

SANTA RITA: Si se trabaja el día 22 de mayo se tendrá derecho a una hora y media de reducción en la jornada de trabajo y se podrá solicitar un día compensatorio en ese año. Cuando el 22 de mayo coincida en sábado o domingo se generará un día compensatorio que se podrá disfrutar hasta el 31 de marzo del año siguiente.

15 DE AGOSTO: El personal de las Escuelas Infantiles disfrutará de un día compensatorio a cuenta de esta festividad, estableciéndose anualmente un compensatorio, dentro del año natural, en función del calendario lectivo.

Compensatorios por fiestas retribuidas no recuperables coincidentes en sábado: El personal con jornada laboral habitual de lunes a viernes disfrutará de los días compensatorios que se generen en el año por coincidencia de alguna de las catorce fiestas retribuidas no recuperables en sábado (1 por cada día de fiesta), que se podrán disfrutar hasta el 31 de marzo del año siguiente.

Compensatorios por los días 24 y 31 de diciembre coincidentes en sábado: El personal con jornada laboral habitual de lunes a viernes a los que les corresponda disfrutar de permiso los días 24 y 31 de diciembre, tendrá derecho a un compensatorio por cada uno de estos días cuando coincidan en sábado o domingo, que se podrán disfrutar hasta el 31 de marzo del año siguiente.

DÍAS POR 25 AÑOS DE SERVICIO: Cuando se acrediten 25 años de servicio en activo en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón u Organismos Autónomos o bien 25 años en cualquier administración pública (se incluye sector público) de los cuales los últimos 15 años han de ser en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón u Organismos Autónomos, bolsa de siete días naturales, ello con independencia que se soliciten disfrutar las vacaciones ordinarias por días hábiles o naturales. Podrá hacerse efectivo a partir del día de cumplimiento efectivo de los 25 años y hasta el año natural siguiente. Este permiso por su singularidad y excepcionalidad (sólo se podrá disfrutar una vez) se podrá unir a los permisos por asuntos propios y vacaciones, sin que en ningún caso se pueda fraccionar "la semana adicional" que se disfrutará en su totalidad, estando en todo caso, supeditado a las necesidades del servicio.

CRÉDITO HORARIO PERSONAL: Con carácter general el personal municipal con jornada ordinaria de trabajo(excepto el personal con Jornadas especiales, que dispondrá de su propia regulación al respecto) dispondrá de un Crédito Horario Personal, del que podrán hacer uso mediante su conversión en horas para compensar los saldos negativos del mes que no se hayan recuperado con el sistema previsto en el apartado anterior. El saldo negativo se deberá de recuperar en el cómputo anual. Durante el mes de noviembre, el órgano gestor de recursos humanos comunicará a los/as empleados/as municipales el total de su saldo negativo en computo anual pendiente de compensar, a los efectos oportunos. Si en los tres meses del año siguiente no se ha recuperado el saldo negativo se dará traslado al órgano gestor de recursos humanos a los efectos oportunos.

Los conceptos que formarán parte de dicho crédito serán:

- ☐ Asuntos particulares (moscosos) correspondientes a cada empleado/a.
- ☐ Compensatorios generados por exceso de jornada por necesidades del servicio.
- ☐ Compensatorios (por fiestas retribuidas no recuperables coincidentes en sábado, y por los días 24 y 31 de diciembre coincidentes en sábado).
- ☐ Semana Grande, horas generadas por días trabajados.
- ☐ Santa Rita: compensatorio generado más la hora y media, si efectivamente se trabaja ese día.
- ☐ Formación realizada fuera del horario laboral, hasta un máximo de cincuenta horas.

Quedan excluidos de dicha bonificación horaria aquellos colectivos que por su régimen especial de trabajo ya dispongan de una jornada laboral específica en la que se contemplen mecanismos de ajuste que generen algún tipo de compensación horaria.

PARTICULARIDADES APLICABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS:

A.-Compensatorios por festivos en Museos. Centro de Cultura Antiguo Instituto:

El personal subalterno y los Auxiliares de servicios de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular:

Cada fiesta trabajada (excepto domingos) se compensará con 1 día y medio de descanso, el medio día para su disfrute, se incorporará al crédito personal y podrá aplicarse en los tramos de horario flexible. Estos medios días pueden acumularse en jornadas completas, para su disfrute siempre que el servicio esté completo y no se requieran sustituciones.

Las fiestas anuales (entendiendo como tal la fiesta o su correspondiente-descanso), serán en todo caso, 16: las 14 fiestas más el 24 y el 31 de diciembre.

El régimen será, por tanto, el siguiente;

 Ayuntamiento de Gijón/Xixón	Nº de verificación: 15250363642037405757  Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
--	---

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES
Instrucciones y otras disposiciones	
Datos del documento:	
Emisor:	
Fecha Emisor: 30/12/2024	

Fiestas señaladas como de cierre obligado en el vigente calendario laboral de Museos y CCAI: 1y 6 de enero, martes de carnaval, 15 de agosto, 24, 25 y 31 de diciembre:

- ☐ Personal que por turno le corresponde trabajar: No trabaja: No compensa el día
- ☐ Personal que por turno le corresponde descansar: Compensa el día

Resto de fiestas:

- ☐ Personal que por turno le corresponde trabajar: Compensa el día
- ☐ Personal que por turno le corresponde descansar : Compensa el día

Si la fiesta, por recaer en domingo, se traslada a lunes:

- ☐ Fiestas señaladas como cierre obligado en calendario laboral: tiene la consideración de festivo a estos efectos, el día señalado como de cierre en dicho calendario y, en consecuencia, el régimen del personal es el señalado, anteriormente, para estos supuestos.
- ☐ En el resto de fiestas, el domingo tendrá la consideración de domingo ordinario y la fiesta, como para el resto de personal, se traslada al lunes, en consecuencia, el régimen será el señalado también anteriormente para estos supuestos.
- ☐ El personal que deba trabajar un lunes al que se traslada la fiesta que inicialmente recae en domingo, descansara ese día como el resto del personal y no compensará el mismo.

B.-Turnos en el P.D.M.

El personal Oficial de Oficios y Técnico-a Auxiliar del Patronato Deportivo Municipal por cada fiesta que caiga en jornada de descanso de acuerdo con el turno correspondiente, se compensará por un día de descanso.

El personal a turnos del Patronato Deportivo, realizará la recuperación de los fines de semana, que se realicen fuera del calendario teórico, en los casos en que estando en el cuarto turno tuviera que adecuar su turno y horarios para cubrir bajas, vacaciones y permisos del personal de la instalación, se realizará preferentemente en los tres meses siguientes.

6. Efectos del silencio administrativo

Las solicitudes formuladas en los siguientes procedimientos administrativos de gestión de personal se podrán entender estimadas una vez transcurridos, sin que se hubieran autorizados expresamente, los plazos máximos de resolución señalados a continuación:

Por Decreto 67/2002, de 6 de mayo, se aprueban las normas relativas a procedimientos administrativos de la Administración del Principado de Asturias, en cuyo anexo 1 se regulan los efectos del silencio administrativo en materia de Permisos y Licencias)

Permiso/licencia	Días	Efectos
Asuntos propios/compensatorio	10 días	Estimatorio
Enfermedad	1 día:	Estimatorio
Licencias insueldo	1 mes	Estimatorio
Lactancia	3 días	Estimatorio
Licencia por Matrimonio	15 días	Estimatorio
Reducción Jornada Guardia legal	15 días	Estimatorio
Exámenes finales	5 días	Estimatorio
Deber inexcusable	5 días	Estimatorio
Maternidad/paternidad/Conciliación	5 días	Estimatorio
Fallecimiento/Enfermedad familiar	1 día	Estimatorio
Traslado domicilio	10 días	Estimatorio
Vacaciones	2 meses	Estimatorio

En todo caso, el plazo máximo para resolver sobre el resto de permisos no mencionados anteriormente será el general de 3 de meses. La falta de resolución expresa en dicho plazo permitirá entender estimadas las solicitudes formuladas, salvo que impliquen efectos económicos actuales o pueda producirlos en cualquier momento.

7. Excedencias y demás situaciones administrativas

Las excedencias y demás situaciones administrativas de los/las empleados/as municipales serán las previstas en la legislación estatal y autonómica; el personal laboral se regirá por la normativa del personal funcionario salvo que su legislación específica de carácter básico resulte más ventajosa.

7.1. Excedencia voluntaria por interés particular

El personal que ostente la condición de funcionario/a de carrera o laboral fijos/as podrá obtener la excedencia por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquier Administración Pública al menos durante el periodo de un año inmediatamente anterior y su duración no podrá ser inferior a un periodo continuado de cuatro meses, sin límite máximo de permanencia.



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **15250363642037405757**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

La concesión de la excedencia voluntaria por interés particular quedara subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas y no podrá declararse cuando al empleado/a se le instruya un expediente disciplinario.

Procederá igualmente declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo que se determine reglamentariamente.

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por interés particular no devengaran retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en dicha situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social.

7.2. Excedencia voluntaria por agrupación familiar

El personal municipal que ostente la condición funcionario/a de carrera o laboral fijos/as podrá solicitar la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios durante periodo mínimo exigido en el apartado anterior, cuando su cónyuge o pareja de hecho debidamente acreditada este desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario/a de carrera o laboral fijo/a en cualquiera de las Administraciones Públicas, Organismos públicos y Entidades de Derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y Órganos similares de las Comunidades Autónomas, así como en la Unión Europea o en Organizaciones Internacionales.

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social.

7.3. Excedencia por cuidado de familiar

Se tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior a cuatro años para atender al cuidado de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También se tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior a cuatro años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

En el caso de que dos empleados o empleadas de este Ayuntamiento generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

El puesto de trabajo desempeñado se reservará durante el periodo de permanencia en dicha situación, con un máximo de cuatro años.

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios y carrera profesional; en lo referente al régimen de Seguridad Social se estará a lo dispuesto en su normativa específica.

El personal municipal en esta situación podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

Para el personal que no ostente la condición de funcionario/a de carrera o laboral fijo/a la reserva queda condicionada a que la plaza o puesto que estuviera desempeñando en el momento de pasar a la situación de excedencia no hayan sido cubiertos por cualquiera de los procedimientos de selección o provisión previstos en la legislación vigente o que siga existiendo el supuesto de hecho que justificó su nombramiento.

7.4. Excedencia de trabajadoras municipales víctimas de violencia de género

Las empleadas municipales víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñarán, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la empleada tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo/a a cargo.

7.5. Excedencia de víctimas de la actividad terrorista

Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género o de violencia sexual.

Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por

 Ayuntamiento de Gijón/Xixón	Nº de verificación: 15250363642037405757  Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
---	---

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

8. Disposiciones finales

Primera. La presente Instrucción entrará en vigor el 01 de enero de 2025.

Segunda. Queda sin efecto la Instrucción de la Alcaldía número 3/2018, de 29 de agosto.

Tercera. La presente Instrucción se entenderá afectada por cualquier cambio normativo, convencional o jurisprudencial vinculante que se apruebe posteriormente a la entrada en vigor de la misma. Se dará traslado de estos cambios a los órganos de representación del personal.

Cuarta. Dado el peculiar sistema de trabajo del área de Seguridad Ciudadana, en particular del Servicio de la Policía Local y Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en playas, se recoge en un anexo a la presente las singularidades propias de dichos colectivos.

ANEXO - Área de Seguridad Ciudadana

Dadas las peculiaridades del colectivo del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en playas y del Servicio de la Policía Local, es preciso recoger a continuación las circunstancias aplicables con carácter específico y que se diferencian del régimen general.

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Jornada anual: La jornada anual es de 1512 horas.

Jornada Diaria: 24 horas, en régimen de turnos, uno de trabajo cuatro de descanso, estableciéndose un coeficiente de nocturnidad de 1,10% en la franja de 22:00 horas a 06:00 horas.

Adaptaciones de Jornada y crédito personal:

No resultará de aplicación la Bolsa de adaptación del periodo estival contemplada en los actuales acuerdos/convenios. No generará la bolsa de reducción por periodo estival al desempeñar su trabajo en jornadas especiales que contemplan en el sistema de turnos la correspondiente compensación horaria.

En compensación horaria disfrutarán de tres jornadas compensatorias (de 24 horas), de las cuales dos se disfrutarán de forma programada por la jefatura.

Se mantendrá asimismo, la realización de 4 guardias obligatorias y programadas que se retribuirán de conformidad a lo establecido como "Refuerzos Obligatorios" en el correspondiente Acuerdo de Retribuciones.

Formación: Formación obligatoria de tres jornadas de 8 horas fuera de su jornada habitual que se compensará con la correspondiente reducción de horario, según necesidades deservicio con 1 guardia programada (jornada 24 horas) y con preferencia en la petición por parte de quienes presenten en el último año un índice de absentismo inferior al 6%.

Con carácter general, toda remisión a días hábiles en el Acuerdo Regulador ha de entenderse hecha a días laborales (según calendario laboral de referencia en cada caso).

Vacaciones:

El régimen de vacaciones se efectúa mediante el cómputo de guardias de 24 horas cada una, con un máximo de 7 guardias.

Los criterios que rigen el disfrute de las vacaciones son, con carácter general, los siguientes:

El periodo vacacional preferente con carácter general abarca desde el 31 de mayo hasta el 1 de octubre, estableciéndose periodos de vacaciones por turno según orden rotatorio.

El número máximo de funcionarios/as de cada turno que podrán ir de vacaciones de forma simultánea será del personal operativo adscrito al turno, con un máximo de 4.

Los mandos de un mismo turno no podrán coincidir en sus periodos vacacionales.

Se admitirá el fraccionamiento hasta un máximo de cuatro periodos si los periodos fraccionados, menos el continuado del turno preferente inicialmente asignado, no coinciden con el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 1 de octubre. Es posible que un trabajador pueda tener más de un periodo fraccionado dentro del periodo vacacional cuando se trate de intercambios entre compañeros y no afecte a las necesidades del Servicio debidamente justificadas.



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **15250363642037405757**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

Si en algún Turno existiese desacuerdo para la realización de la propuesta de vacaciones, por la Jefatura del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios distribuirá las vacaciones del Turno según necesidades del servicio y el orden rotatorio establecido en años anteriores.

Especialidades en materia de permisos:

Los permisos y licencias se deberán solicitar con cinco días de antelación. Si por motivos de urgencia se precisa solicitar con menos antelación se deberá cursar la solicitud por el Portal del Personal y notificarse verbalmente a la Jefatura de Turno y/o Jefatura de Servicio

Con carácter general los días hábiles que se conceden en los permisos se dan por periodos mínimos de 8 horas de trabajo a consumir en las guardias respectivas.

El equivalente a Santa Rita para el Servicio de Prevención Y Extinción de Incendios es el día 8 de marzo, que se abonará como festivo al personal de los turnos que presten servicios efectivos en esa fecha.

Asunto particular a recuperar y consulta médica en centro privado: no son de aplicación a este colectivo dadas las peculiaridades organizativas del servicio con un régimen de trabajo a turnos (24 horas de trabajo y 4 días de descanso) que no da opción a recuperarlas horas de ausencia.

Asuntos Particulares: 1 guardia de trabajo (1 jornada de 24 horas de trabajo cada una).

Por matrimonio o inscripción en el registro de parejas de hecho de padres/madres, hijos/a so hermanos/as, ya sea por consanguinidad o afinidad: en jornadas de 24 horas será de 8 horas: coincidiendo con el día de la celebración.

Exámenes finales en centro académicos oficiales: un máximo de 8 horas de jornada laboral. En el supuesto de trabajo nocturno el empleado/a disfrutará del permiso la noche anterior al examen o prueba.

Traslado de domicilio: se conceden 8 horas.

Flexibilidad horaria por razones de conciliación: debido a las peculiaridades de este colectivo con trabajo a turnos, no es de aplicación la flexibilidad ya que originaría solapamientos de personal en los turnos respectivos. En caso de que se precise con carácter singular cierta flexibilidad, se aplicará de la forma adecuada a cada sistema de trabajo.

Adaptación de jornada laboral por razones de conciliación: por razones organizativas y de cara a una mejor atención al servicio en periodos de necesidad, la solicitud de cambios de turno por razones de conciliación se estudiará en cada caso buscando facilitar la solución más ventajosa para la persona y la menor incidencia en el servicio.

SALVAMENTO

Con carácter previo al comienzo de la temporada de baño se llevará a cabo un estudio sobre las especialidades aplicables a este colectivo y su incidencia en la jornada, descansos y disfrute de días, que será objeto de negociación y aprobación en la mesa de negociación que corresponda y que se incluirá a este texto.

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Jornada anual: La jornada promedio en cómputo anual, equivalente a 1512 horas, salvo que los puestos tengan MD.

Jornada Diaria: Se establecen los siguientes regímenes de jornada, en función del sistema de turnos fijado en el calendario laboral:

5X2, a dos turnos de mañana y tarde (5 días de mañana y 5 de tardes con fin de semana libre), que afecta a la Unidad Especial de Apoyo y Parque Infantil de Tráfico, con jornada de siete horas .

Adaptaciones de jornada y crédito personal:

Al personal adscrito a estos turnos les serán de aplicación la bolsa por periodo estival y las bolsas de crédito personal establecidas con carácter general.

Las prácticas de tiro se realizarán dentro de la jornada laboral y para ellas se dispondrá del tiempo indispensable para su realización así como del tiempo de desplazamiento conforme a lo establecido en la Instrucción con carácter general para acudir a actividades formativas

5X2- 4x3, a dos turnos mañana y tarde (de 7:00 a 15:00 y 15:00 a 23:00), que afecta a la Policía comunitaria- barrio en moto y VICOP, con jornada de 8 horas.

Adaptaciones de Jornada y crédito personal:

Al personal adscrito a estos turnos les serán de aplicación la reducción de jornada estival y las bolsas de crédito horario establecidas con carácter general.

Las prácticas de tiro se realizarán dentro de la jornada laboral y para ellas se dispondrá del tiempo indispensable para su realización así como del tiempo de desplazamiento conforme a lo establecido en la Instrucción con carácter general para acudir a actividades formativas

6x6, (6 días de mañana, 6 descansos, 6 días de tarde, 6 descansos) a dos turnos mañana/tarde, que afecta a la Unidad de Tráfico, Policía Comunitaria a pie, y vigilancia ambiental, con jornada de trabajo de 8 horas y 20 minutos.

Adaptaciones de Jornada y crédito personal:

Les serán de aplicación los coeficientes multiplicadores siguientes:

- ☐ Horas de domingos, otros festivos y sábados desde las 14 horas, índice 1,50.
- ☐ Horas de jornada vespertina (en atención a la finalización de la jornada después de las 22,00 horas, índice 1,05).

Las prácticas de tiro se realizarán dentro de la jornada laboral y para ellas se dispondrá del tiempo indispensable para su realización así como del tiempo de desplazamiento conforme a lo establecido en la Instrucción con carácter general para acudir a actividades formativas

Si el absentismo es un 6% o más de jornada deberán, siempre y cuando no sea por contingencias profesionales, completar su jornada anual con 5 jornadas compensatorias para un 6% y subirá proporcionalmente hasta un máximo de 10 jornadas compensatorias.

 Ayuntamiento de Gijón/Xixón	Nº de verificación: 15250363642037405757  Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
--	---

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES
Instrucciones y otras disposiciones	
Datos del documento:	
Emisor:	
Fecha Emisor: 30/12/2024	

Formación:

El personal podrá compensar de forma programada hasta un máximo de 16 horas y 40 minutos (dos jornadas) por la realización de formación fuera de la jornada laboral obligatoria referente a cursos oficiales, entendiendo por tales, los incluidos dentro del plan de formación así como los realizados por otros organismos y relacionados con su labor profesional, que darán lugar una vez acreditada su asistencia a dos días compensatorios.

No obstante en el caso de personal que durante el ejercicio anual tuviera un nivel de absentismo personal del 6% o superior, los dos días generados por la realización de la formación se imputarán a las jornadas compensatorias que deben de completar.

A este personal no le será de aplicación la bolsa de formación establecida con carácter general, dado su régimen especial de trabajo, con una jornada en la que se establecen las oportunas compensaciones horarias.

6X6, a tres turnos, mañana tarde y noche (6 días de mañana, 6 descansos, 6 días de tarde, 6 descansos, 6 de noche) que afecta ala Unidad de Atención ciudadana, Centro de Control Integral de servicios, Inspección de Guardia y Canina, jefes de sala y Subinspectores de atención ciudadana, con jornada de 8,20 horas en turnos de mañana y tarde y 8 horas en el turno de noche.

Adaptaciones de Jornada y crédito personal:

Les serán de aplicación los coeficientes multiplicadores siguientes:

- ☐ Horas de domingos, otros festivos y sábados desde las 14 horas, índice 1,50.
- ☐ Horas de jornada vespertina (en atención a la finalización de la jornada después de las 22,00 horas, índice 1,05.
- ☐ Horas de jornada nocturna, índice 1,10.

Las prácticas de tiro se realizarán dentro de la jornada laboral y para ellas se dispondrá del tiempo indispensable para su realización así como de tiempo de desplazamiento conforme a lo establecido en la Instrucción con carácter general para acudir a actividades formativas

Si el absentismo es un 6% o más de jornada deberán, siempre y cuando no sea por contingencias profesionales, deberán completar su jornada anual con 5 jornadas compensatorias para un 6% y subirá proporcionalmente hasta un máximo de 10 jornadas compensatorias.

Formación:

El personal podrá compensar (de forma programada) hasta un máximo de 16,40 horas (dos jornadas) por la realización de formación fuera de la jornada laboral obligatoria referente a

cursos oficiales, entendiendo por tales, los incluidos dentro del plan de formación así como los realizados por otros organismos institucionales y relacionados con su labor profesional, que darán lugar una vez acreditada su asistencia a dos días compensatorios.

No obstante en el caso de personal que durante el ejercicio anual tuviera un nivel de absentismo personal del 6% o superior, los dos días generados por la realización de la formación se imputaran a las jornadas compensatorias que deben de completar.

A este personal no le será de aplicación la bolsa de formación establecida con carácter general, dado su régimen especial de trabajo, con una jornada en la que se establecen las oportunas compensaciones horarias.

VACACIONES:

En atención al carácter especial del régimen de turnicidad, las vacaciones del personal Intendente, Jefaturas de Sala y personal funcionario de la Sección de Atención Ciudadana y de la de la Sección de Tráfico y de la Sección de Policía de Barrio, se establecerán con los siguientes criterios:

Las vacaciones se pueden solicitar bien en días hábiles, bien en días naturales.

En caso de conflicto entre peticiones, tiene prioridad la solicitada en días naturales.

Los meses de junio, julio, agosto, septiembre y última quincena de diciembre solo podrá disfrutar de vacaciones un cuarto del personal funcionario de la Sección o Unidad. El resto de los meses del año se puede ampliar el número de efectivos de vacaciones hasta un tercio.

Los criterios para el disfrute de vacaciones en el mes de diciembre (además del indicado en el punto tercero) son, en orden de prioridad decreciente, los siguientes:

- Funcionario/a que solicite el mes entero.
- Funcionario/a que solicite la primera quincena
- Entre los funcionarios/as que soliciten la segunda quincena
- Funcionario/a que solicite más días.
- Funcionario/a cuya solicitud no afecte a las dos fiestas de Nochebuena y Nochevieja.
- Funcionario/a cuya solicitud fuera desestimada en años anteriores.

En días naturales el máximo de periodos a dividir las vacaciones será de tres.

En días hábiles 22 días. La duración mínima de un período de vacaciones en día hábiles es de seis días.

No obstante, se podrá disfrutar de dos días sueltos de vacaciones para su disfrute de forma aislada, dentro del año natural, con sujeción en todo caso a las necesidades del servicio; en ningún caso podrán unirse a los periodos de vacaciones ordinarias disfrutados en días naturales aún cuando medien días compensatorios, festivos, fines de semana, etc.

Los/as funcionarios/as de las Unidades de Policía Comunitaria, del Parque Infantil de Tráfico y de la Unidad Especial de Apoyo, disfrutarán sus vacaciones en los términos establecidos para los empleado/as municipales, en general.

En todas las unidades y secciones de la Policía Local se preparará anualmente un plan de vacaciones, según turnos rotatorios.

PERMISOS Y LICENCIAS:

Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral:



Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Nº de verificación: **15250363642037405757**



Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:	Asunto:
147540H/2024	INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS DE
Instrucciones y otras disposiciones	DISFRUTE DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y
Datos del documento:	LICENCIAS, CONTROL DE JORNADA Y HORARIOS DE
Emisor:	TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL
Fecha Emisor: 30/12/2024	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS ORGANISMOS
	AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

Por Jefatura se facilitará en todo momento la conciliación de la vida familiar con la laboral. A este fin si el/a empleado/a está adscrito a una unidad que no permita dicha conciliación, será trasladado a otra unidad que permita soportar dicha conciliación, procurando garantizar siempre la estructura mínima y particularidad de cada unidad.

La petición de conciliación habrá que renovarla anualmente.

Exámenes finales en centros académicos oficiales: en el supuesto de trabajo nocturno el empleado/a disfrutará del permiso la noche anterior al examen o prueba.

Compensatorios: Se generan días por prolongación de jornada, por venir a trabajar a requerimiento de Jefatura (por asistencia a juicios, por elecciones, etc.), pasando a contabilizar dicho tiempo en la bolsa horaria a favor de los agentes. El exceso de días se podrá disfrutar antes del 31 de marzo del año siguiente y se podrá utilizar para devolver deuda horaria, si es que durante ese periodo el/la agente la generó.

San Miguel y Semana Grande: Los/as funcionarios/as de la Unidad Especial de Apoyo y del Parque Infantil de Tráfico, dado el carácter ordinario de su jornada, disfrutaran de la reducción horaria establecida para la Semana Grande y para el día de San Miguel, 29 de septiembre (equivalente a Santa Rita en la Policía Local) así como de un día compensatorio por la festividad patronal de San Miguel, en los términos establecidos para los empleados/as municipales, en general).

En atención a su especial régimen de jornada, los/as funcionarios/as de la Policía Local no disfrutarán de las bonificaciones horarias establecidas para los/as empleados/as municipales en general vinculadas a un índice de absentismo inferior al porcentaje del 6% anual. Sin embargo, si disfrutarán de las mismas los/as funcionarios/as de la Unidad Especial de Apoyo, Policía Comunitaria y del Parque Infantil de Tráfico, dado el carácter ordinario de su jornada.

Jornada de Verano: La regulación general del Ayuntamiento para la Semana Grande y verano sólo sería de aplicación al personal con categoría de intendente y al personal con turnos 5 x 2 y Turno 4 x 3.

Lo resolvió la Alcaldía, en el día de la fecha, dando fe de la misma la Secretaría General.